

TEMA 60



LA ÉTICA PROFESIONAL DEL TRABAJO SOCIAL.

CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO SOCIAL.

CÓDIGO DEONTOLÓGICO DEL TRABAJADOR/A SOCIAL.

CONCEPTO DE ÉTICA PÚBLICA.

ÉTICA DE LA ADMINISTRACIÓN, LOS PROFESIONALES, LAS EMPRESAS Y LAS ORGANIZACIONES QUE PRESTAN SERVICIOS SOCIALES.

CONFLICTOS ÉTICOS EN LA PRÁCTICA PROFESIONAL.

DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO SOCIAL.

ÍNDICE

0.- Introducción.	
1.- La ética profesional del Trabajo Social.	
1.1.- Los principios en el Trabajo Social.	
2.- Código de Ética Profesional de la Federación Internacional del Trabajo Social.	
2.1.- La Declaración de Sri Lanka de 1.994. 2.2.- La Declaración de Adelaida de 2.004. 2.3.- La Declaración de Dublín de 2.018.	
3.- Código Deontológico del trabajador/a social.	
3.1.- Estructura del Código. 3.2.- Preámbulo. 3.3.- Capítulo I: Descripción y ámbito de aplicación. 3.4.- Capítulo II: Aplicación de los principios generales de a la profesión. 3.5.- Capítulo III: Derechos y deberes de los/as trabajadores/as sociales. 3.6.- Capítulo IV: La confidencialidad y el secreto profesional. 3.7.- Capítulo V: La Comisión Deontológica. 3.8.- Disposición Final. Entrada en vigor.	
4.- Concepto de ética pública.	
5.- Ética de la Administración, los profesionales, las empresas y las organizaciones que prestan Servicios Sociales.	
5.1.- Ética de la Administración. 5.2.- Ética de los profesionales. 5.3.- Ética de las empresas. 5.4.- Ética de las organizaciones que prestan Servicios Sociales.	
6.- Conflictos éticos en la práctica profesional.	
6.1.- Los dilemas éticos en el Trabajo Social. 6.2.- Modelos de resolución de los dilemas éticos.	
7.- Derechos Humanos y Trabajo Social.	

0.- INTRODUCCIÓN.

Cualquier intervención profesional, sea de la disciplina que sea requiere acciones y actuaciones éticas. Profesiones como la del trabajo social que persigue objetivos de mejora en la calidad y bienestar de las personas, no está exento de ello. Desde sus inicios el trabajo social y sus precursores nos han hablado de los

principios éticos que lo sustentaban, de la asepsia y neutralidad que debían tener las intervenciones profesionales, de la autodeterminación de los usuarios, del respeto a su intimidad, de la confidencialidad y el secreto profesional, de lo objetivo y subjetivo, de lo universal y particular, de lo operativo e inoperante y en definitiva de la ayuda eficaz y efectiva.

Si realizamos una mirada retrospectiva a esos inicios y un pasado no tan lejano, vemos como los valores y los principios más universales de las relaciones humanas (respeto, aceptación, libertad, justicia, igualdad, solidaridad, etc.) junto con la lógica y el sentido común, eran los referentes que con mayor vehemencia marcaban gran parte de las acciones profesionales e incluso las personales.

El trabajo social ha estado inmerso siempre en las referidas normas, principios, valores y criterios para poder diferenciar así lo prescrito, lo permitido, lo preferible y deseable de la acción profesional.

1.- LA ÉTICA PROFESIONAL DEL TRABAJO SOCIAL.

1.1.- LA ÉTICA PROFESIONAL DEL TRABAJO SOCIAL.

La conciencia ética es parte necesaria de la práctica profesional de todo trabajador social. Su capacidad de actuar según unos **principios éticos** es un aspecto fundamental de la calidad del servicio que ofrece. Los trabajadores sociales reconocen como conjunto de compromisos profesionales diferentes listados de principios. Como consenso, podemos recoger los siguientes:

1. **Respeto y promoción de los derechos de individuos, grupos y comunidades**: el deber de respetar y promover la autonomía de las personas, grupos y comunidades, con especial atención y sensibilidad a sus diferencias sociales por razón de raza, etnia, origen nacional, color, sexo, orientación sexual, edad, creencias políticas, religión …
2. **Igualdad:** el deber de promover la igualdad en la propia relación profesional –principio de colaboración- y en las relaciones entre los clientes y las instituciones o la sociedad –principio de potenciación-.
3. **Justicia social:** el deber de defender a los clientes de la injusticia social y de aplicar con equidad las normas de distribución de los beneficios de la cooperación social, así como emprender acciones que las transformen hacia formas más justas.

En general, podemos afirmar que estos valores o principios han permanecido inmutables a lo largo del desarrollo de nuestra profesión, y aunque hayan cambiado las denominaciones, su núcleo conceptual básico ha permanecido inmutable. Siempre se ha hecho referencia a la pretensión de ofrecer un servicio competente –el valor del bienestar- y al respeto de las decisiones del cliente –valor de autonomía-.

A continuación, en una tabla, exponemos tres listas de principios que se han planteado en los últimos 50 años en relación a nuestra práctica profesional. Las diferencias entre estas tres listas, no son más que el reflejo de un conjunto complejo de controversias profesionales en un contexto de cambios en la comprensión de la naturaleza de la profesión, de los problemas sociales o de la función del Estado en relación al bienestar social.

Biestek (1.957)	***Butrym (1.976)***	***Banks (1.995)***
Individualización. Expresión significativa de los sentimientos. Implicación emocional controlada. Aceptación. Actitud antifiscalizadora. Autodeterminación. Confidencialidad.	Individualización. Expresión significativa de sentimientos. Implicación emocional controlada. Aceptación. Actitud antifiscalizadora. Autodeterminación. Confidencialidad. Respeto a las personas.	Respeto y promoción de los derechos de los individuos. Promoción del bienestar. Igualdad. Justicia distributiva.

En los primeros momentos de la profesión –centrada en la intervención individual- nos encontramos con una lista como la de Biestek, muy centrada en los valores que se plantean dentro de la relación profesional. Conforme las circunstancias cambian, la profesión va generando nuevas respuestas a nuevos retos, y por lo tanto, se adoptan nuevos principios para enfrentarse a ellos.

2.- CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE TRABAJO SOCIAL.

2.1.- LA DECLARACIÓN DE SRI LANKA DE 1.994.

En el año **1.994** (6-8 de julio), la FITS aprobó un Documento en la Asamblea General celebrada en Colombo (**Sri Lanka**) en relación a los **principios y criterios que rigen la ética del Trabajo Social**.

Los objetivos de la Declaración Internacional de principios éticos son:

- Formular un conjunto de **principios básicos para el trabajo social**, que pueda adaptarse a distintos ámbitos sociales y culturales.
- Identificar **áreas éticamente problemáticas** en la práctica del trabajo social.
- Proporcionar **orientación sobre los métodos a elegir para tratar y resolver cuestiones o problemas éticos.**

Los **principios** que afirma la FITS son los mismos que recoge el Código Deontológico Español, material que analizamos en el siguiente apartado de este tema.

Las **áreas problema** en las que se plantean cuestiones éticas no son necesariamente universales, debido a las diferencias políticas y culturales. Las áreas que se reconocen son las siguientes:

1.- Cuando el trabajador social se encuentra ante una **situación de conflicto entre los intereses de**:

- Los propios trabajadores sociales y sus clientes.
- Clientes individuales y otros individuos.
- Grupos de clientes.
- Grupos de clientes y el resto de la población.
- Sistemas/instituciones y grupos de clientes.
- Sistemas/instituciones/empleadores y trabajadores sociales.
- Distintos grupos de profesionales.

2.- El hecho de que el trabajador social **actúa a la vez para ayudar y controlar**: cuando esté previsto que los trabajadores sociales actúen en un rol de control de los ciudadanos para la Administración, están obligados a aclarar las implicaciones éticas de este cometido y, hasta qué medida, este papel es aceptable desde el punto de vista de los principios éticos del Trabajo Social.

3.- El deber que tiene el trabajador social de proteger los intereses del cliente puede entrar fácilmente en **conflicto con demandas de eficiencia y utilidad**: la importancia de este problema aumenta debido a la introducción y uso de la tecnología informática en los diversos campos del Trabajo Social.

Finalmente, se hace referencia al **método para la resolución de cuestiones o problemas**. Los trabajadores sociales deben plantearse las cuestiones o problemas éticos desde las siguientes bases:

- Los principios básicos de la Declaración.
- El contexto ético/moral y político de las actuaciones: un análisis de los valores y fuerzas en que se encuadra la acción.
- Los motivos de la actuación: procurar que cada trabajador social sea consciente de las intenciones y objetivos de sus actuaciones.
- La naturaleza de la actuación: ayudar a realizar un análisis del contenido moral de la actuación.
- Las consecuencias de la actuación: analizar las consecuencias de las diversas líneas de actuación sobre todas las partes implicadas, a corto y largo plazo.

2.2.- LA DECLARACIÓN DE ADELAIDA DE 2.004.

La **definición de Trabajo Social** que propone es la siguiente:

"El trabajo social promueve el cambio social, la resolución de problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y la liberación de las personas para incrementar el bienestar. Mediante la utilización de teorías sobre comportamiento humano y los sistemas sociales, el trabajo social interviene en los puntos en que las personas interactúan con su entorno. Los principios de Derechos Humanos y Justicia Social son fundamentales para el trabajo social".

La Declaración hace referencia a la importancia de una serie de **documentos elaborados por la comunidad internacional** que son especialmente relevantes para la práctica y acción del Trabajo Social. Estos documentos son:

. Declaración Universal de Derechos Humanos.

. Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos.

. Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

. Convención para la eliminación de todas las formas de Discriminación Racial.

. Convención para la eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Mujeres.

. Convención sobre los Derechos del Niño.

. Convención sobre Pueblos Indígenas y Tribales.

Se reconocen los siguientes **principios:**

1.- Derechos Humanos y Dignidad Humana.

El Trabajo Social se basa en el respeto y al valor y dignidad inherentes a toda persona, y a los derechos que de ello se desprenden. Los trabajadores sociales deben apoyar y defender la integridad y bienestar físico, psicológico, emocional y espiritual de cada persona. Esto significa:

- **El respeto al derecho de autodeterminación**: las personas deben elegir por sí mismas y tomar sus propias decisiones, sean cuales sean sus valores y opciones de vida, siempre que no amenacen los derechos e intereses legítimos de otros.
- **El derecho a la participación**: compromiso e implicación de los usuarios en la toma de decisiones que afecten a sus vidas.
- **Tratar a la persona como a un todo**: los trabajadores sociales deben intervenir con la persona en su totalidad, con la familia, la comunidad, y el entorno social y natural, y tener en cuenta todos los aspectos que influyen en la vida de la persona.
- **Identificar y desarrollar las fortalezas**: concentrarse en el potencial de personas, grupos y comunidades y promover su empoderamiento.

2.- Justicia Social.

Los trabajadores sociales tienen la responsabilidad de promover la justicia social, en relación con la sociedad en general, y con las personas con las que trabajan. Esto significa:

- **Desafiar las discriminaciones negativas** que se produzcan por cualquier razón de capacidad, edad, cultura, género o sexo, estado civil, estatus socioeconómico, opiniones políticas, color de la piel u otras características físicas, orientación sexual o ideas religiosas.
- **Reconocer y respetar la diversidad étnica y cultural**, así como las diferencias individuales, familiares, grupales y comunitarias.
- **Distribuir los recursos equitativamente** de forma justa de acuerdo a las necesidades.
- **Oponerse a las políticas y acciones injustas**. Los trabajadores sociales deben llamar la atención de sus empleadores, legisladores, políticos y de la sociedad en general sobre aquellas situaciones en las que los recursos son inadecuados o cuando la distribución de recursos, políticas y prácticas son opresivas, injustas o perjudiciales.
- **Trabajar en solidaridad**, oponiéndose a situaciones sociales que contribuyan a la exclusión, estigmatización o subyugación, trabajando hacia una sociedad inclusiva.

En relación a la **conducta profesional de los trabajadores sociales,** se dan unas orientaciones generales:

- Los trabajadores sociales deben desarrollar y mantener las habilidades y preparación necesarias.
- No deben participar en acciones inhumanas –tortura o terrorismo-.
- Deben actuar con integridad –reconocer los límites de la vida personal y profesional, no buscar beneficios o ganancias personales-.
- Deben actuar con los usuarios con empatía y atención.
- Deben subordinar las necesidades de los usuarios a sus propios intereses.
- Deben cuidar de sí mismos personal y profesionalmente en el lugar de trabajo.
- Deben mantener la confidencialidad sobre los usuarios y el secreto profesional. Las excepciones solo estarán justificadas por requerimientos éticos superiores (como preservar la vida).
- Deben asumir la responsabilidad sobre sus acciones –ante usuarios, empleadores, colegas- incluso si es motivo de conflicto.
- Deben apoyar a las escuelas en la formación de estudiantes de trabajo social a acceder a unas prácticas de formación de buena calidad que les permita mejorar su conocimiento práctico.
- Deben promover y fomentar el debate ético y asumir la responsabilidad de tomar decisiones éticamente fundamentadas.
- Deben dar cuenta de sus decisiones basadas en consideraciones éticas y asumir la responsabilidad de sus elecciones y actuaciones.
- Deben trabajar para generar unas condiciones coherentes con el presente documento.

2.3.- LA DECLARACIÓN DE DUBLIN DE 2.018.

Esta Declaración de Principios Éticos está diseñada para facilitar el alcance de los estándares más altos posibles de la práctica ética de los trabajadores sociales, a través de procesos de debate constante, autorreflexión, voluntad de tratar con ambigüedades, y comprometerse en procesos éticamente aceptables para la toma de decisiones que conlleven resultados éticos.

Cada principio de esta Declaración debe leerse de manera integral y no de forma separada. Esta Declaración tiene el compromiso explícito de valorar a las personas con las cuales se interactúan los trabajadores sociales. Está implícito aquí que, como profesores, estudiantes, investigadores y profesionales en trabajo social, nuestro compromiso es mantener los valores y principios esenciales de la profesión, tal como se establecen en esta Declaración. Una Declaración como esta refleja una **postura moral por parte del trabajador social**, que se compromete con la justicia social, con el reconocimiento de la dignidad inherente de la humanidad y con los derechos universales e inalienables de las personas.

Reconociendo nuestra vulnerabilidad y particularmente la de las personas con quienes trabajamos, esta Declaración está diseñada para asegurar **niveles múltiples de responsabilidad hacia: las personas, familias, grupos, y comunidades** con quienes nos implicamos, las organizaciones en las cuales trabajamos, y los contextos societarios más amplios donde se ubica la educación, la práctica y la investigación del trabajo social.

Reconocemos la necesidad de un cambio conceptual fundamental que sitúe la dignidad humana dentro del contexto de autonomía, de reconocer la intersubjetividad y la interrelación de la dignidad humana y los derechos humanos.

Lejos de ser seres autónomos e independientes según la teoría liberal, como seres humanos todos hacemos parte de la sociedad y dependemos de sus estructuras y convenciones socio-políticas, económicas y culturales. **La vulnerabilidad hace parte de la condición humana**.

Esto no niega la potestad que tienen las personas de liberarse a ellas mismas a nivel personal y político, y la responsabilidad de los sistemas sociopolíticos, económicos y culturales de asegurar el desarrollo y bienestar.

Los trabajadores sociales reconocen la **dimensión política de la profesión** como consecuencia del poder y autoridad conferida a ellos por el Estado para actuar con o en nombre de las personas, dentro de los límites de los principios éticos de la profesión. El trabajo social como profesión es dinámico, crítico y comprometido con las personas y sus múltiples entornos. Existen una serie de valores y principios éticos que nos informan como trabajadores sociales. Esta realidad es reconocida en la Definición Global del Trabajo Social en 2014, la cual está estructurada en partes y fomenta las miradas regionales y nacionales. Asimismo, esta Declaración podrá ser ampliada y/o adaptada a niveles nacionales y/o regionales, siempre y cuando esté en conformidad con la intención y el espíritu de la misma.

Las entidades empleadoras de trabajadores sociales, e instituciones educativas y de investigación deben proveer las condiciones y el desarrollo de oportunidades para facilitar el logro de los principios éticos. No son los trabajadores sociales únicamente los que deben asegurar las prácticas éticas; las organizaciones deben cumplir sus obligaciones apoyando dichas prácticas.

Esta Declaración tiene como punto de partida la **Definición Global de Trabajo Social de 2014**, que señala lo siguiente:

El trabajo social es una profesión basada en la práctica y una disciplina académica que facilita el cambio y desarrollo social, la cohesión social, y el empoderamiento y liberación de las personas. Los principios de justicia social, los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a las diversidades son centrales para el trabajo social. Basado en teorías del trabajo social, las ciencias sociales, humanas y los saberes indígenas, el trabajo social involucra a personas y estructuras para enfrentar los desafíos de la vida y mejorar el bienestar.

1) Reconocer la Dignidad Inherente a la Humanidad.
1.1 Reconocer la **dignidad inherente de todos los seres humanos**. Los trabajadores sociales trabajan por relaciones de empatía, y se deben al Otro (personas con quienes o en nombre de quienes trabajan) Esta, es una de las bases de la práctica ética, así el trabajador social asume al Otro como Ser único. La idea es tratar a todas las personas como uno desea ser tratado y como nos gustaría ser tratados. 1.2 Los trabajadores sociales tienen y demuestran **respeto por la dignidad inherente y el valor de todos los seres humanos, en actitud, palabra y hechos**. Esto llama a diferenciar entre la mirada positiva incondicional a las personas y actitudes de la gente, los comportamientos y/o contextos sociopolíticos y culturales que se considere necesitan ser cambiados. Al tiempo que respetamos a las personas, desafiamos sus creencias y acciones que pueden hacer daño a ellas mismas, o a otras personas. 1.3 Los trabajadores sociales valoran la necesidad de la **diferenciación expresada** en el punto 1.2 lo que requiere una práctica crítica reflexiva. Como trabajadores sociales (así como lo hacen las personas con quienes nos comprometemos) traemos a la relación profesional nuestras historias, dolores, alegrías, valores, creencias religiosas, espirituales y culturales. La reflexión crítica sobre la relación entre el profesional y las personas con las que trabaja, debe ser la base de la práctica ética diaria.

1.4 Al tiempo que reconocemos las **fortalezas y dignidad inherente que poseen todos los seres humanos**, los trabajadores sociales reconocen su propia vulnerabilidad encarnada y la de las personas con quienes se trabaja. Comprender, reconocer y lidiar con las vulnerabilidades, fortalece y es fuente de crecimiento, desarrollo y progreso humano.

2. Promover los Derechos Humanos.

2.1 Los trabajadores sociales **adoptan y promueven los derechos fundamentales e inalienables de todos los seres humanos,** tal como lo reflejan instrumentos y convenciones de derechos humanos, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos; la Convención sobre los Derechos del Niño; la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la mujer; el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos y Culturales; el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos; la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial; la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidades; la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados; la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; la Convención Internacional sobre la protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migrantes y los de sus Familias y las Normas Internacionales del Trabajo.

2.2. Los trabajadores sociales respetan y defienden el **principio de indivisibilidad de los derechos humanos, y promueven los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales.**

2.3 Reconocen que la cultura muchas veces es excusa para violar los derechos humanos, los trabajadores sociales sirven como **mediadores culturales** para construir consensos, encontrar un balance apropiado entre imponer los derechos humanos, y defender los derechos de las personas y grupos de personas marginadas, estigmatizadas, excluidas, explotadas y oprimidas.

2.4 Los trabajadores sociales reconocen que **los derechos humanos deben coexistir con la responsabilidad colectiva**, entendiendo que los derechos humanos de las personas solo pueden vivirse día a día, si las personas se hacen responsabilizan mutuamente y del entorno, y si trabajan en pos de crear relaciones recíprocas dentro de la comunidad.

2.5 Los trabajadores sociales brindan **información a las personas sobre sus derechos**, y apoyan sus esfuerzos para acceder a los mismos.

2.6 Los trabajadores sociales reconocen al **Estado** como un actor clave en la defensa, promoción y cumplimiento de los derechos humanos.

3. Promover la Justicia Social.

Los trabajadores sociales **promueven la justicia social**, en relación a la sociedad, y en relación a las personas con quienes trabajan. Esto significa:

3.1 Desafiar la Discriminación y la Opresión Institucional

a) Los trabajadores sociales **desafían la discriminación**, que incluye, pero no se limita a: capacidades físicas y/o mentales, potencialidades, por edad, cultura, identidad de género, orientación sexual, raza, etnia, idioma, religión, creencias espirituales, opiniones políticas, situación socioeconómica, pobreza, clase, estructura familiar, estado civil y nacionalidad (o falta de ella).

b) Los trabajadores sociales reconocen como la ideología, las leyes, políticas, normas, usos y prácticas pueden crear inequidades y evitar que miembros de ciertos grupos reciban un trato igualitario.

c) Los trabajadores sociales van en **contra de la discriminación y la opresión institucionalizada** en todas sus formas.

3.2 Respeto por la Diversidad.

a) Los trabajadores sociales trabajan por **fortalecer comunidades inclusivas** que respeten la diversidad étnica y cultural de las sociedades, tomando en cuenta las diferencias del individuo, la familia, el grupo y la comunidad.

b) Los trabajadores sociales reconocen que el **respecto y la aceptación de la diversidad** no deben ser utilizados para expandir las fronteras del relativismo moral, al punto donde los derechos de algunos grupos de personas, incluyendo el derecho a la vida (por ej. de mujeres y de minorías sexuales, étnicas y religiosas) sean violados. Los trabajadores sociales cuestionan y desafían esas prácticas culturales que limitan el pleno goce de los derechos humanos.

c) Los trabajadores sociales reconocen que el tratamiento de los problemas socioeconómicos como asuntos culturales a menudo niega o minimiza los **factores estructurales** subyacentes que contribuyen a desafíos psicosociales.

3.3 Acceso a Recursos Equitativos

a) Los trabajadores sociales defienden y trabajan en pos del **acceso y la distribución equitativa de los recursos y riquezas**, reconociendo que la gran desigualdad combinada con la pobreza constituye una amenaza para el desarrollo humano.

b) Los trabajadores sociales apoyan los **derechos de las personas a un ingreso sostenible**, el cual debe ser provisto a través empleo decente y/o la seguridad social universal.

3.4 Desafiar las Políticas y Prácticas Injustas

a) Los trabajadores sociales trabajan para llamar la atención de empleadores, formuladores de políticas, políticos, y del público en general, sobre situaciones en las cuales las políticas y los recursos son inadecuados o donde las políticas y prácticas son opresivas, injustas o perjudiciales. Al hacerlo, los trabajadores sociales no deben ser sancionados.

b) Los trabajadores sociales deben estar al tanto de situaciones que puedan amenazar su propia seguridad y deben elegir juiciosamente en dichas circunstancias. Los trabajadores sociales no están obligados a actuar cuando estén en riesgo.

c) Organismos mundiales como la Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social (AIETS/IASSW) y la Federación Internacional de Trabajo Social (FITS/IFSW), en colaboración con empleadores de trabajadores sociales y/o organizaciones profesionales/legales nacionales, tienen la obligación de proteger y defender a los trabajadores sociales que estén amenazados por el cumplimiento de su deber, debido a sus opiniones o por llamar la atención sobre injusticias.

3.5 Construir Solidaridad

Los trabajadores sociales **trabajan activamente en comunidades y con sus colegas**, dentro y fuera de la profesión, para construir redes de solidaridad y trabajar por cambios y sociedades inclusivas y responsables.

4. Promover el Derecho a la Autodeterminación.

4.1 Los trabajadores sociales reconocen que las personas tienen **capacidad de autodeterminación.**

4.2 Los trabajadores sociales **respetan y promueven los derechos de las personas a tomar sus propias decisiones y elecciones**, siempre y cuando no amenacen los derechos e intereses legítimos de los demás.

4.3 Los trabajadores sociales reconocen que si bien los individuos son autodeterminantes en el sentido que tienen libertad de pensamiento – quizá una de las libertades fundamentales –, **la libertad de pensamiento no garantiza el ejercicio de la autodeterminación**.

4.4 Los trabajadores sociales reconocen que el supuesto asumido del derecho a la autodeterminación en muchos contextos niega los determinantes socioculturales, económicos y políticos a menudo opresivos, marginadores, explotadores, violentos y excluyentes del desarrollo y el funcionamiento humanos.

4.5 Los trabajadores sociales reconocen las realidades de las personas, cuya autodeterminación se ve a menudo limitada por diversos factores, incluyendo las funciones de control que los trabajadores sociales ponen en práctica en campos como la protección y el bienestar infantil, la justicia penal, la discapacidad y la salud mental.

4.6 Los trabajadores sociales reconocen que la voluntad de los individuos se entrecruza con condiciones estructurales, y que la idea de autodeterminación requiere de recursos como educación, empleo decente, acceso a atención de la salud, vivienda segura y estable, seguridad, saneamiento adecuado, agua potable, ambientes sin contaminación y acceso a la información.

4.7 Los trabajadores sociales reconocen que los discursos y prácticas sociopolíticas y culturales dominantes contribuyen a muchos supuestos que se dan por sentados y que se manifiestan en la normalización y naturalización de una variedad de prejuicios, opresiones, marginaciones, explotación, violencia y exclusiones.

4.8 Los trabajadores sociales reconocen que el desarrollo de **estrategias para aumentar la conciencia crítica** que desafía y cambia las suposiciones dadas por hecho para nosotros y las personas con quienes nos relacionamos, forma la base de la práctica ética diaria y antiopresiva.

5. Promover el Derecho a la Participación.

5.1 Los trabajadores sociales trabajan para **desarrollar la autoestima y las capacidades de las personas**, para dotarles de recursos para que participen plenamente en sus sociedades y para promover su plena participación en las decisiones y acciones que afectan sus vidas.

5.2 Los trabajadores sociales contribuyen con la **creación de espacios y procesos significativos para la participación de las personas** en la formulación de políticas.

5.3 Los trabajadores sociales promueven la **inclusión de personas que están excluidas** de participar o beneficiarse de recursos debido a los variados criterios reflejados en 3.1 a.

6. Respetar la Confidencialidad y Privacidad.

6.1 Los trabajadores sociales respetan los **derechos de las personas a la confidencialidad y la privacidad.**

6.2 Dichos derechos a la confidencialidad y la privacidad podrían ser vulnerados cuando hay riesgo de daño a sí mismo o a terceros.

6.3 Los trabajadores sociales reconocen que el derecho de una persona a la confidencialidad y privacidad está restringido a ciertos parámetros legales.

6.4 Los trabajadores sociales informan a las personas con quienes trabajan sobre los limites referidos a la privacidad y la confidencialidad.

6.5 En algunos contextos culturales, caracterizados por una vida comunitaria centrada en nosotros mismos, los trabajadores sociales respetan y se rigen por los derechos de las personas y la opción de la confidencialidad compartida, ya que esto no infringe los derechos de los individuos.

7. Tratar a la Gente como Personas en su totalidad.

7.1 Los trabajadores sociales reconocen las **dimensiones biológicas, sicológicas, sociales, culturales y espirituales de la vida de las personas**, y entienden y tratan a todas de manera integral. Dicho reconocimiento es utilizado para formular evaluaciones e intervenciones holísticas, con la participación total de personas, organizaciones y comunidades con quienes los trabajadores sociales se interactúan.

7.2 Los trabajadores sociales colaboran con los integrantes de **equipos interdisciplinarios** para alcanzar resultados holísticos favorables.

8. El Uso Ético de la Tecnología y las Redes Sociales

8.1 Los principios éticos dilucidados en esta Declaración aplican a todos **los contextos de la práctica profesional, educación e investigación del Trabajo Social**, ya sea que implique contacto directo o el uso de la tecnología digital y las redes sociales.

8.2 Los trabajadores sociales reconocen que el **uso de la tecnología digital y las redes sociales** pueden significar amenazas particulares a los principios de confidencialidad y privacidad y deben tomar las precauciones necesarias para protegerse de estas. El consentimiento informado debe dejar en claro los posibles límites a la confidencialidad y privacidad.

8.3 Los trabajadores sociales aprecian que la **verificación de la identidad de los usuarios** de servicios en línea, incluidas sus edades y ubicaciones geográficas, puede suponer un desafío, por ej. con estar registrado y / o con licencia para ejercer la práctica profesional en un lugar determinado, o cuando los usuarios en línea se encuentran fuera de la jurisdicción, o la dificultad de asegurar que la persona sea mayor de edad para dar su consentimiento informado. Los trabajadores sociales necesitan discutir las implicaciones pragmáticas y éticas de problemas como estos con las entidades que emiten el registro y / o licenciamiento.

8.4 Los trabajadores sociales reconocen los peligros potenciales de la comunicación asincrónica y de las identidades no verificables de las personas con las que están trabajando, por ejemplo, cuando se divulgan intenciones suicidas u homicidas, abuso sexual infantil o violencia doméstica. El asesoramiento en línea no excluye el deber de los trabajadores sociales de informar, de acuerdo con los requisitos legales nacionales, y de proteger a la persona o a otras personas de posibles daños o peligros.

8.5 Al utilizar servicios grupales de tecnología electrónica, los trabajadores sociales aseguran que se rigen por el principio de inclusión, y que ninguna persona es excluida de participar por omisión deliberada.

8.6 Los trabajadores sociales no publican fotografías de personas con quienes trabajan sin su consentimiento, y no deben publicar fotografías de niños sin el consentimiento de sus padres o tutores legales.

8.7 Con respecto a la **educación del trabajo social**, según se refleja en el punto 6.4 de los Estándares Globales para la Educación y Capacitación del Trabajo Social, los educadores deben asegurar la alta calidad del programa educativo cualquiera sea el modo de impartirlo. En caso de educación a distancia, modo mixto, descentralizado y/o a través de Internet, se deben brindar mecanismos de instrucción y supervisión local, especialmente con relación al componente de las prácticas de los estudiantes.

8.8 Es responsabilidad del trabajador social brindar pruebas éticas, sin importar el modo de práctica.

9. Integridad Profesional

9.1 Es responsabilidad de las asociaciones y organizaciones nacionales desarrollar y actualizar regularmente sus **códigos de ética o lineamientos éticos**, para ser coherentes con esta Declaración, considerando el contexto local. También es responsabilidad de las organizaciones nacionales informar a los trabajadores sociales y escuelas de trabajo social sobre esta Declaración de Principios Éticos y de los lineamientos éticos. Los trabajadores sociales deben actuar de conformidad con el código de ética actual o los lineamientos de su país.

9.2 Los trabajadores sociales deben tener las **calificaciones requeridas**, y desarrollar y mantener las habilidades y competencias necesarias para realizar su trabajo.

9.3 Los trabajadores sociales **apoyan la paz y la no violencia**. Podrán trabajar junto con personal militar con fines humanitarios y en pos de la consolidación y reconstrucción de la paz. Los trabajadores sociales que trabajen en un contexto militar o pacificador siempre deben apoyar la dignidad y voluntad de las personas como eje principal. Los trabajadores sociales no permitirán que su conocimiento y habilidades sean utilizados con propósitos inhumanos, como tortura, vigilancia militar, terrorismo, o terapias reparativas en relación a la orientación sexual y no usarán armas en su ejercicio profesional o personal.

9.4 Los trabajadores sociales deben **actuar con integridad**. Esto incluye no abusar de sus posiciones de poder y relaciones de confianza con las personas con las que se relacionan; reconocen las fronteras entre la vida personal y profesional, y no abusan de sus posiciones para beneficio material o ganancia personal.

9.5 Los trabajadores sociales reconocen que dar y recibir pequeños regalos es parte de la experiencia cultural y del trabajo social en algunas culturas y países. En tales situaciones, esto debe ser referenciado en el código de ética del país.

9.6 Los trabajadores sociales y sus empleadores reconocen la necesidad de llevar a cabo **acciones para ocuparse de sí mismos profesional y personalmente** para evitar el desgaste y mejorar las relaciones laborales y los resultados.

9.7 Los trabajadores sociales reconocen que son responsables de sus acciones ante las personas con quienes trabajan, sus colegas, sus empleadores, las asociaciones profesionales y las leyes y convenciones locales, nacionales e internacionales, y que estas responsabilidades pueden entrar en conflicto, lo que debe negociarse para minimizar algún daño. Las decisiones siempre deben estar basadas en evidencia empírica, sabiduría práctica y consideraciones éticas, legales y culturales. Los trabajadores sociales deben ser transparentes sobre los motivos de sus elecciones.

9.8 Los trabajadores sociales, y sus empleadores, trabajan para crear **condiciones en sus entornos de trabajo y en sus países**, donde los principios de esta Declaración y los de sus propios códigos éticos nacionales se discuten, evalúan y mantienen. Los trabajadores sociales y sus empleadores se unen y participan en el debate para facilitar decisiones éticamente informadas.

3.- CÓDIGO DEONTOLÓGICO DEL TRABAJADOR/A SOCIAL.

En nuestro país se han aprobado dos Códigos Éticos del Trabajo Social. El primero de ellos se aprobó en el **año 1.999** y surgió, fundamentalmente como guía para resolver los problemas éticos y deontológicos en el ejercicio de la actividad profesional.

El desarrollo de la profesión a lo largo de estos años puso de manifiesto la necesidad de adoptar el anterior Código a las nuevas realidades sociales, a los nuevos usos de las tecnologías de la información y la comunicación y a las nuevas circunstancias legislativas del siglo XXI. Por ello se creó una Comisión Deontológica en mayo de 2.010 con el objeto de iniciar la actualización de las normas deontológicas adecuándolas al reflejo de la práctica profesional. Fruto de este trabajo se aprueba el actual Código Deontológico el pasado **9 de junio de 2.012.**

3.1.- ESTRUCTURA DEL CÓDIGO.

La **estructura del Código** es:

. **PREÁMBULO.**
. CAPÍTULO I. **DESCRIPCIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.**
. CAPÍTULO II. **APLICACIÓN DE PRINCIPIOS GENERALES DE LA PROFESIÓN.**
. CAPÍTULO III. **DERECHOS Y DEBERES DE LOS/AS TRABAJADORES/AS SOCIALES.** **a. RELACIÓN CON LA PERSONA USUARIA.** **b. RELACIÓN CON OTROS/AS PROFESIONALES.** **c. RELACIÓN CON LAS INSTITUCIONES.**
. CAPÍTULO IV. **LA CONFIDENCIALIDAD Y SECRETO PROFESIONAL.**
. CAPÍTULO V. **LAS COMISIONES DEONTOLÓGICAS.**
DISPOSICIÓN FINAL. ENTRADA EN VIGOR.

3.2.- PREÁMBULO.

El primer código deontológico en trabajo social editado por el Consejo General del Trabajo Social fue aprobado por Asamblea General de Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales en su sesión extraordinaria de **29 de mayo de 1999**. Desde entonces, en los siguientes diez años, el código se ha impreso hasta en seis ocasiones.

El presente documento es una actualización del anterior texto, siendo el primer Código Deontológico del siglo XXI que edita el Consejo General del Trabajo Social, y se justifica en la necesidad de ahondar en los principios éticos y deontológicos profesionales atendiendo a las nuevas realidades sociales y a las normas que influyen directamente en la actividad profesional.

Sus objetivos, entre otros, tienen que ver con la necesidad de acotar responsabilidades profesionales, promover el incremento de los conocimientos científicos y técnicos, definir el correcto comportamiento profesional con las personas con la persona usuaria y con otros profesionales, evitar la competencia desleal, mantener el prestigio de la profesión, perseguir el constante perfeccionamiento de las tareas profesionales, atender al servicio a la ciudadanía y a las instituciones, valorar la confianza como factor importante y decisivo en las relaciones públicas y servir de base para las relaciones disciplinarias.

Si el anterior documento estableció un marco de regulación de los principios éticos y criterios profesionales por los que se rige la profesión de trabajo social, el actual código pretende superar las dificultades con las que se ha encontrado la profesión a lo largo de la década siguiente. Este código sirve para confirmar el compromiso de la profesión del trabajo social con la sociedad, incluyendo los avances científico-técnicos y el desarrollo de nuevos derechos y responsabilidades tanto del profesional del trabajo social como de las personas usuarias.

Respecto al **papel del profesional del trabajo social**, hemos de tener en cuenta sus **funciones**:

Se ocupan de **planificar, proyectar, calcular, aplicar, evaluar y modificar los servicios y políticas sociales para los grupos y comunidades**. Actúan con casos, grupos y comunidades en muchos sectores funcionales utilizando diversos enfoques metodológicos, trabajan en un amplio marco de ámbitos organizativos y proporcionan recursos y prestaciones a diversos sectores de la población a nivel micro, meso y macro social. Algunas de las funciones se podrán desarrollar de manera interrelacionada, de acuerdo a la metodología especifica de la intervención que se utilice.

De ello se desprende:

. Información

. Investigación

. Prevención

. Asistencia

. Atención directa

. Promoción e inserción social

. Mediación

. Planificación

. Gerencia y dirección

. Evaluación

. Supervisión

. Docencia

. Coordinación

Para desarrollar sus funciones, los profesionales del trabajo social cuentan con unos **instrumentos específicos del trabajo social**:

Historia social.	Documento en el que se registran exhaustivamente los datos personales, familiares, sanitarios, de vivienda, económicos, laborales, educativos y cualesquiera otros significativos de la situación socio-familiar de una persona usuaria, la demanda, el diagnóstico y subsiguiente intervención y la evolución de tal situación.
Ficha social.	Soporte documental de trabajo social, en el que se registra la información sistematizable de la historia social.
Informe social.	Dictamen técnico que sirve de instrumento documental que elabora y firma con carácter exclusivo el profesional del trabajo social. Su contenido se deriva del estudio, a través de la observación y la entrevista, donde queda reflejada en síntesis la situación objeto, valoración, un dictamen técnico y una propuesta de intervención profesional.
Escalas de valoración social.	Instrumento científico que sirve para identificar situaciones sociales en un momento dado. Permite elaborar un diagnóstico social.

Proyecto de intervención social.	Diseño de intervención social que comprende una evaluación-diagnóstico de la situación y personas con quienes actuar, una determinación de objetivos operativos, actividades y tareas, utilización de recursos, temporalización y criterios de evaluación.

En base a estas premisas que definen la actividad del trabajador/a social se ha elaborado un Código Deontológico para la profesión del trabajo social en España, documento fundamental para el buen desempeño de la profesión.

Sirvan las presentes normas deontológicas para recoger los derechos y deberes de todos los trabajadores sociales en el ejercicio de su actividad profesional.

3.3.- CAPÍTULO I. DESCRIPCIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.

Artículo 1.- El presente Código Deontológico es **el conjunto de valores, principios y normas que han de guiar el ejercicio profesional de los/las trabajadores/as sociales en el Estado español.**

Artículo 2.- Los deberes que formula este Código Deontológico, como resultado de la voluntad normativa que corresponde a una entidad de derecho público, obligan a todos/as los/las profesionales del Trabajo Social en el Estado español en el ejercicio de su profesión, cualquiera que sea la modalidad profesional o contractual en que la practiquen. Asimismo, estos deberes se extienden a las sociedades profesionales registradas en el correspondiente colegio oficial, sin perjuicio de otras regulaciones colegiales.

El Consejo General del Trabajo Social, los Consejos Autonómicos, los Colegios Oficiales del Trabajo Social (en adelante las organizaciones colegiales) podrán estipular y aprobar cuantas normas deontológicas adicionales al presente Código consideren, en el marco competencial y territorial que les corresponda legalmente y siempre que la legislación autonómica les confiera tal facultad.

Las normas dictadas en el ejercicio de dicha potestad serán complementarias y congruentes con las establecidas en el presente Código.

Artículo 3.- El incumplimiento de alguna norma de este Código supone incurrir en falta disciplinaria tipificada en los Estatutos de las respectivas organizaciones y cuya corrección se hará a través del procedimiento sancionador establecido.

Artículo 4.- Las organizaciones colegiales asumen como uno de sus objetivos primordiales la promoción y desarrollo de la deontología profesional, así como velar por su cumplimiento y dedicarán atención preferente a la difusión de los preceptos de este Código entre todos los/las profesionales y el conjunto de instituciones sociales. Propondrán asimismo que los principios aquí expuestos sean objeto de estudio por el alumnado de Trabajo Social en las universidades.

Las organizaciones colegiales tratarán de que las normas de este Código Deontológico, que representan un compromiso formal de la Institución Colegial y de la profesión ante la sociedad española, por su carácter esencial para el ejercicio de una profesión de alto significado ético, humano y social, pasen a formar parte del ordenamiento jurídico garantizado por los poderes públicos.

Artículo 5.- El trabajo social es una profesión basada en la práctica y una disciplina académica que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social, y el fortalecimiento y la liberación de las personas. Los principios de la justicia social, los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad son fundamentales para el trabajo social. Respaldada por las teorías del trabajo social, las ciencias sociales, las humanidades y los conocimientos indígenas, el trabajo social involucra a las personas y las estructuras para hacer frente a desafíos de la vida y aumentar el bienestar. [1]

Artículo 6.- Trabajador/a social es la persona física que acredite estar en **posesión de cualquier título oficial** que faculte para ejercer la profesión de trabajo social obtenido en alguna de las universidades españolas. Los/las profesionales cuyo título de Trabajo Social haya sido expedido por otros Estados miembros de la Unión Europea, deberán presentar la correspondiente credencial de reconocimiento del mismo para el ejercicio de la profesión en España o de su homologación cuando se trate de títulos expedidos por países terceros.

3.4.- CAPÍTULO II. APLICACIÓN DE PRINCIPIOS GENERALES DE LA PROFESIÓN.

Artículo 7.- El Trabajo Social está fundado sobre **los valores indivisibles y universales** de la dignidad humana, la libertad y la igualdad tal y como se contemplan en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las instituciones democráticas y el Estado de Derecho. En ellos se basa la actuación profesional, por medio de la aceptación de los siguientes principios.

Principios básicos:

1.- Dignidad. La persona humana, única e inviolable, tiene valor en sí misma con sus intereses y finalidades.

2.- Libertad. La persona, en posesión de sus facultades humanas, realiza todos los actos sin coacción ni impedimentos.

3.- Igualdad. Cada persona posee los mismos derechos y deberes compatibles con sus peculiaridades y diferencias**.**

De estos principios básicos derivan los siguientes **principios generales:**

1.- Respeto activo a la persona, al grupo, o a la comunidad como centro de toda intervención profesional.

2.- Aceptación de la persona en cuanto tal con sus singularidades y diferencias.

3.- Superación de categorizaciones derivadas de esquemas prefijados.

4.- Ausencia de juicios de valor sobre la persona, así como sobre sus recursos, motivaciones y necesidades.

5.- Individualización expresada en la necesidad de adecuar la intervención profesional a las particularidades específicas de cada persona, grupo o comunidad.

6.- Personalización exige reconocer el valor del destinatario no como objeto sino como sujeto activo en el proceso de intervención con la intencionalidad de derechos y deberes.

7.- Promoción integral de la persona, considerada como un todo, desde sus capacidades potenciales y los múltiples factores internos y externos circunstanciales. Supone superar visiones parciales, unilaterales así como integrar la intervención a través de la interprofesionalidad.

[1] Este artículo de la definición del Trabajo Social ha sido modificado en relación a la primera redacción del Código aprobada en 2.012. En la actualidad es la definición global del trabajo social. Julio 2014. Melbourne (Australia) FITS (IFSW) y IASSW. Aprobada por Asamblea General Ordinaria del Consejo General de Colegios Oficiales de Trabajo Social por unanimidad el 13 de diciembre de 2014.

8.- Igualdad de oportunidades), **de derechos, de equidad y de participación** desde la convicción de que cada persona tiene capacidades para una mayor calidad de vida.

9.- Solidaridad, implicarse en el logro de una sociedad inclusiva, y la obligación de oponerse a las situaciones sociales que contribuyen a la exclusión, estigmatización o subyugación social.

10.- Justicia social con la sociedad en general y con las personas con las que se trabaja, dedicando su ejercicio profesional a ayudar a los individuos, grupos y comunidades en su desarrollo y a facilitar la resolución de conflictos personales y/o sociales y sus consecuencias.

11.- Reconocimiento de derechos humanos y sociales y su concreción en el ejercicio real de los mismos.

12.- Autonomía ejercida desde la confianza en las capacidades propias de los profesionales, sin coacciones externas.

13.- Autodeterminación como expresión de la libertad de la persona y por lo tanto de la responsabilidad de sus acciones y decisiones.

14.- Responsabilidad y corresponsabilidad con la persona usuaria, con todos los sujetos que participan en la intervención profesional y con las instituciones.

15.- Coherencia profesional conociendo y respetando el proyecto y la normativa de la institución donde trabaja.

16.- Colaboración profesional de manera activa, constructiva y solidaria en relación con los/las otros/as profesionales que participan en la intervención profesional con la persona usuaria. Del mismo modo en lo referente a la auto-organización de los/as profesionales del trabajo social en sus estructuras organizativas colegiales.

17.- Integridad exige del profesional no abusar de la relación de confianza con la persona usuaria, reconocer los límites entre la vida personal y profesional, y no aprovecharse de su posición para obtener beneficios o ganancias personales.

3.5.- CAPÍTULO III. DERECHOS Y DEBERES DE LOS/AS TRABAJADORES/AS SOCIALES.

A. RELACIÓN CON LA PERSONA USUARIA

Artículo 8.- Los/as profesionales del trabajo social se comprometen a respetar y promover los principios recogidos en este Código Deontológico.

Artículo 9.- Los/las profesionales del trabajo social ejercen su profesión desde el **respeto de los derechos humanos fundamentales de los individuos, grupos y comunidades** reconocidos en la *Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas*, el *Convenio Europeo para la Protección de los Derechos y de las Libertades Fundamentales,* la *Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea* de 2007, la *Constitución Española* de 1978 y todos aquellos recogidos en las declaraciones y convenciones reconocidas por la Comunidad Internacional y ratificadas por España.

Artículo 10.- Los/las profesionales del trabajo social **toman decisiones justificadas éticamente**, en conformidad con la Declaración Internacional de Principios Éticos de la FITS, los Criterios Éticos Internacionales para los Trabajadores Sociales y cuanto se establece en el presente Código Deontológico.

Artículo 11.- Los/las profesionales del trabajo social actúan desde los principios de **derecho a la intimidad, confidencialidad y uso responsable de la información** en su trabajo profesional, tal y como se recogen en el Capítulo IV del presente Código.

Artículo 12.- Los/las profesionales del trabajo social tienen la responsabilidad de ejercitar su profesión a fin de **identificar y desarrollar las potencialidades fortalezas de personas, grupos y comunidades** para promover su empoderamiento.

Artículo 13.- Los/las profesionales del trabajo social, desde el respeto a las diferencias, proporcionan la mejor atención posible a todos aquellos que soliciten su intervención profesional según la identidad de cada cual **sin discriminaciones** por razón de género, edad, capacidad, color, clase social, etnia, religión, lengua, creencias políticas, inclinación sexual o cualquier otra diferencia.

Artículo 14.- Los/las profesionales del trabajo social trabajan en estrecha **colaboración con la persona** usuaria, motivan su participación y prestan el debido respeto a sus intereses y a los de las demás personas involucradas.

Artículo 15.- Los/las profesionales del trabajo social, promoviendo el compromiso y la implicación de las personas usuarias, favorecen que éstas se responsabilicen en la **toma de decisiones y acciones** que puedan afectar a su vida siempre que no vulneren los derechos e intereses legítimos de terceros. Harán el menor uso posible de medidas legales coercitivas, y sólo las adoptarán en favor de una de las partes implicadas en un conflicto, después de una cuidadosa evaluación de los argumentos de cada una de las partes.

Artículo 16.- El trabajo social es incompatible con el apoyo, directo o indirecto, a individuos, grupos, fuerzas políticas o estructuras de poder que agredan a otros seres humanos mediante el terrorismo, la tortura u otros medios violentos.

Artículo 17.- Los profesionales del trabajo Social se comprometen en la intervención social a buscar y garantizar a toda persona, grupo o comunidad la igualdad de oportunidades, el **acceso a recursos y el apoyo para cubrir sus necesidades**; especialmente de aquellos que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad o en alguna situación específica de desventaja social**.**

Artículo 18.- El/la profesional del trabajo social tiene el deber de proporcionar, basándose en las características y capacidades de comprensión de la persona usuaria, la **información necesaria** sobre las disposiciones legislativas y administrativas y sobre los derechos, deberes, ventajas, desventajas, recursos y programas pertinentes. Desde estos conocimientos establece la relación profesional con la persona usuaria, el proceso, los resultados previstos y la posible finalización de la intervención.

Artículo 19.- Cuando por causas diversas no sea posible consensuar las cuestiones que afecten a la persona usuaria, el profesional velará por la **elección de los mejores procesos** que aseguren que la decisión adoptada es tomada en coherencia con los intereses, deseos y necesidades de aquel/lla.

Artículo 20.- En los casos en que sea necesario **derivar la atención de la persona usuaria a otro servicio**, el/la profesional del trabajo social lo hará de la manera más favorable para aquella, procurando la continuidad de la intervención.

Artículo 21.- Cuando la acción o actividad de la persona usuaria, de forma real o potencial, presente un grave riesgo (previsible o inminente) para sí o para otros, se procederá profesionalmente, con el consentimiento del equipo en su caso, a solicitar a quien corresponda la **limitación cautelar del derecho de autodeterminación.**

Artículo 22.- El/la profesional del trabajo social procurará el desarrollo de procedimientos para que la persona usuaria tenga un comportamiento adecuado en la relación profesional basada en el **respeto mutuo.**

Artículo 23. La situación de poder o superioridad que el ejercicio de su actividad pueda conferir al profesional del trabajo social sobre la persona usuaria, nunca será utilizada por aquel/lla para su lucro, interés o beneficio propio.

B. RELACIÓN CON OTROS/AS PROFESIONALES

Artículo 24.- En los casos en los que exista una intervención simultánea con otros profesionales, el/la profesional del trabajo social debe procurar la **coordinación necesaria** para que aquella sea adecuada desde el ámbito de sus competencias en el marco de la institución u organización en la que ejerza su actividad.

Artículo 25.- El/la profesional del trabajo social debe **recabar el consentimiento de la persona usuaria para la presencia de terceras personas ajenas al acto de intervención profesional**, tales como alumnado en prácticas, profesionales en formación, estudio o investigación, voluntariado, etc-

Artículo 26.- El/la profesional del trabajo social **promueve el intercambio de conocimientos, experiencias e ideas con los/las colegas y profesionales de otras disciplinas** a fin de enriquecerse mutuamente y mejorar la intervención social.

Artículo 27.- El/la profesional del trabajo social presta desinteresadamente y **orientación y guía**, así como **atención a las demandas**, con la máxima diligencia a los/as colegas que lo soliciten.

Artículo 28.- El/la profesional del trabajo social debe **registrar y archivar debidamente la documentación** realizada a fin de poderla transferir o derivar a los profesionales correspondientes para evitar reiteraciones o retrocesos en la actividad profesional.

Artículo 29.- El/la profesional del trabajo social **evalúe con criterios objetivos y rigurosos** y de manera leal y respetuosa tanto su trabajo como el que le corresponde hacer en equipo.

Artículo 30.- Las relaciones entre los/las profesionales del trabajo social deben regirse por los **principios de profesionalidad, coordinación, colaboración y respeto recíproco**, evitando la competencia desleal.

Artículo 31.- Para participar en la selección de colegas y otros profesionales el/la profesional de trabajo social lo hará de acuerdo con los criterios éticos contenidos en este Código Deontológico. En todo caso deben tenerse en cuenta criterios de **igualdad, no discriminación, publicidad, mérito y capacidad.**

Artículo 32.- En las **peritaciones** el/la profesional del trabajo social mantendrá el más absoluto respeto personal al colega de la parte contraria o al autor/a del trabajo profesional al que se refiera la peritación, evitando cualquier tipo de descalificación subjetiva y ciñéndose a los aspectos técnicos de la cuestión controvertida. Deberá limitarse a emitir contenidos de estricta índole técnica- profesional.

Artículo 33.- Cuando un/a profesional del trabajo social conozca que otro/a colega incumple las normas del presente Código Deontológico debe comunicarlo por escrito a la organización colegial correspondiente.

C. RELACIÓN CON LAS INSTITUCIONES

Artículo 34.- Los/las profesionales del trabajo social se han de implicar profesionalmente en los **derechos e intereses de la persona usuaria** informando, cuando ello sea necesario, a la autoridad competente y a los organismos colegiales acerca de las violaciones de Derechos Humanos, malos tratos o cualquier actuación cruel, inhumana o degradante de que sea víctima cualquier persona de los que tuviere conocimiento en el ejercicio profesional, incluso cuando las personas consientan la situación en la que se encuentran.

Artículo 35.- El/la profesional del trabajo social asumirá los principios de este Código y la promoción de derechos y deberes sociales en las organizaciones y entidades en las que ejerza su actividad, apoyando responsablemente y de manera activa, en la medida de sus posibilidades, los procesos orientados a la **mejora de la calidad de los servicios sociales.**

Artículo 36.- El/la profesional del trabajo social ha de conocer la normativa, la organización y el funcionamiento de la **entidad en la que trabaja**, respetando sus objetivos. En caso de que aquellos sean contrarios total o parcialmente a los principios básicos de la profesión, el/la profesional actúe en conformidad con lo establecido en el presente Código. En caso de conflicto entre la dependencia laboral y el respeto a los principios de la profesión que pudieran generar acciones incompatibles con los principios éticos o la calidad o eficiencia profesional en beneficio de la persona usuaria, el/a profesional podrá recabar el apoyo y en su caso el amparo del Colegio Profesional.

Artículo 37.- El/la profesional del trabajo social, para mayor eficacia y eficiencia de las organizaciones y sus servicios, y en beneficio de las personas usuarias y de la comunidad, debe promover la **participación en la mejora de las políticas sociales**, en la planificación y organización, en los procedimientos y protocolos, en los estándares de calidad y el código deontológico de la institución u organismo donde presta sus servicios.

Artículo 38.- El/la profesional del trabajo social, al informar con regularidad de su actividad a los responsables de la entidad donde preste sus servicios, hágalo dentro de los límites compatibles con la confidencialidad, el secreto profesional y los principios básicos de la profesión, tal y como se desprende de este Código.

Artículo 39.- El/la profesional del trabajo social debe dar a conocer a los/las responsables o directivos/as de la institución u organismo donde presta sus servicios, las **condiciones y los medios indispensables para llevar a cabo la intervención social** que le ha sido confiada, así como todo aquello que obstaculice su labor profesional.

Artículo 40.- El/la profesional del trabajo social dispondrá de **autonomía para elegir y aplicar en la elección y aplicación de las técnicas idóneas, medios y condiciones que favorezcan sus relaciones e intervenciones profesionales**. Así mismo, tiene derecho a solicitar de la organización donde preste sus servicios la oportunidad de formarse y actualizarse en todas aquellas materias que repercutan en un mejor desempeño de su acción profesional.

Artículo 41.- El/la profesional del trabajo social, en relación con la organización y el trabajo en equipo, tenga en cuenta que **la documentación profesional está sujeta a criterios de confidencialidad**, por lo que su uso queda limitado por y para el objetivo profesional de que se trate. Solicite las medidas de seguridad necesarias para garantizar dicha confidencialidad.

Artículo 42.- El/la profesional del trabajo social debe tener una **visión global del trabajo a realizar en la institución u organismo en los que presta sus servicios**, y establecer prioridades con criterios objetivos acordes con la misión de la entidad y en función de las necesidades detectadas en la realidad social.

Artículo 43.- El/la profesional del trabajo social, desde el marco de sus competencias profesionales en la organización de la que forma parte, ha de **facilitar la cooperación con las entidades y organizaciones afines**, cuyas políticas y programas vayan dirigidos a proporcionar servicios adecuados y promover la calidad de vida de los usuarios.

Artículo 44.- El/la profesional del trabajo social vele para que los **informes realizados**, a petición de su entidad o cualquier otra organización, permanezcan sujetos al **deber y al derecho general de la confidencialidad**. En cualquier caso, la entidad solicitante quedará obligada a no darles difusión fuera del objetivo concreto para el que fue recabado en los términos que se establecen en el siguiente Capítulo.

Artículo 45.- Ante prácticas no éticas de alguna organización o entidad, que lesionen los derechos y/o la dignidad de la persona usuaria, el/la profesional del trabajo social comunicará la situación a la **Comisión Deontológica** de la respectiva organización colegial.

Artículo 46.- El/la profesional del trabajo social desde su **responsabilidad principal hacia la persona usuaria** propondrá los necesarios cambios de política, procedimientos y actuaciones mediante los canales apropiados con los que cuentan las entidades y organizaciones. En el caso de que éstas limitaran la responsabilidad en su actuación y persistan lesiones y vulneración grave de los derechos de la persona usuaria, si se agotan las vías de soluciones adecuadas, recúrrase a instancias superiores o a la más amplia comunidad de intereses.

Artículo 47.- El/la profesional del trabajo social, de acuerdo con los principios básicos recogidos en este Código, según el marco de la intervención profesional (en relación con la persona usuaria, con otros profesionales y con las instituciones) y en los supuestos profesionales en los que la aplicación de la norma o mandato institucional suponga un **conflicto con sus principios éticos, religiosos o morales**, podrá invocar el derecho al acto individual de objeción de conciencia sin perjuicio de asumir posteriormente las responsabilidades derivadas de dicho acto.

3.6.- CAPÍTULO IV. LA CONFIDENCIALIDAD Y SECRETO PROFESIONAL.

Artículo 48.- La confidencialidad constituye una obligación en la actuación del/la trabajador/a social y un derecho de la persona usuaria, y abarca a todas las informaciones que el/la profesional reciba en su intervención social por cualquier medio.

Artículo 49.- Están sujetos/as al **secreto profesional:**

a. Los/las **profesionales del trabajo social** cualquiera que sea su titulación, ámbito de actuación y modalidad de su ejercicio profesional.

b. Los/las **profesionales que trabajan en equipo** con el/la profesional del trabajo social y que, por su intervención y con independencia de su profesión, tengan conocimiento de cualquier información confidencial.

c. El **alumnado de trabajo social en prácticas y el voluntariado** que ocasionalmente intervengan junto al/la trabajador/a social.

El/la profesional del trabajo social solicitará discreción a los/las colaboradores/as, personal administrativo, estudiantes, voluntarios/as o de cualquier otro tipo, que por razón de su profesión manejen información confidencial, haciéndoles saber la obligación de guardar silencio sobre la misma, sin perjuicio de firmar cláusulas de obligación de secreto conforme a la normativa de protección de datos.

Artículo 50.- El secreto profesional de los/las trabajadores/as sociales **se extiende a toda información confidencial cualquiera que sea la manera en la que se haya recabado** Se entiende por información confidencial aquella que es de carácter personal y que la persona usuaria no quiere que se revele. En caso de duda sobre la naturaleza de la información, el/la profesional podrá solicitar la confirmación de tal extremo a la persona usuaria, preferentemente por escrito, o pedir asesoramiento a la Comisión Deontológica del órgano competente o de la estructura colegial.

Artículo 51.- El/la profesional del trabajo social informará a la persona usuaria durante las intervenciones sociales significativas de su **derecho a la confidencialidad de la información obtenida y de los límites del secreto profesional.**

Artículo 52.- El deber de secreto profesional **no tiene límite temporal alguno**, permaneciendo después de haber cesado la prestación de los servicios profesionales o habiéndose producido el fallecimiento de la persona usuaria.

Artículo 53.- El/la trabajador/a social cumplirá los siguientes deberes en relación con la **información confidencial:**

1.- **De calidad**: El/la profesional recabará la información estrictamente necesaria para el desempeño de su intervención social de la forma más exacta posible, siendo respetuoso/a en su obtención y actualización y haciendo un uso responsable de la misma.

2.- **De consentimiento**: Cuando la información se obtenga de la persona usuaria, se entenderá concedida su autorización por el mero hecho de su solicitud dentro de la intervención profesional.

La persona usuaria deberá tener la garantía de la confidencialidad de la información que haya de facilitar para la intervención profesional. Deberá explicarse a la persona usuaria cómo trabaja la organización, indicándole que tiene en todo momento el derecho de aceptar, rechazar o retirar el consentimiento, si en algún momento lo estima oportuno, de acuerdo con la normativa vigente.

3.- **De Cesión de información y advertencia de confidencialidad**: El/la profesional del trabajo social, siempre que remita o traslade información indicará por escrito, si fuera necesario, al receptor/a, que ésta es confidencial y que solo puede utilizarse para el fin solicitado, pudiendo existir responsabilidad en caso contrario. En toda circunstancia se atendrá al principio de prudencia en el manejo y cesión de la información. Evitará por ello comentarios y coloquios acerca de información sobre los/las usuarios/as en espacios públicos, abiertos o faltos de intimidad.

4.- **De limitación**: El/la profesional del trabajo social debe limitar las informaciones que aporta a sus colegas y a otros/as profesionales tan sólo a los elementos que considere estrictamente indispensables para la consecución del objetivo común, respetando el secreto profesional.

5.- **De cumplimiento de la legislación de protección de datos, administrativa o de la entidad en la que trabaje**: El/la profesional del trabajo social cumplirá la normativa en materia de protección de datos, administrativa o de la entidad en la que trabaje, especialmente en relación a los datos sensibles y custodia de expedientes, como garantía del principio de confidencialidad y secreto profesional.

6.- **De Finalidad**: La información obtenida se dedicará al fin para el que se recabó salvo consentimiento expreso de la persona usuaria, autorización legal o petición judicial.

7.- **De custodia y acceso responsable**: El/la trabajador social, sin perjuicio de las responsabilidades del resto de profesionales con los que trabaja o para quienes trabaja, deberá custodiar los documentos e informaciones de la persona usuaria, así como restringir el acceso permitiendo su uso sólo al personal autorizado con los que desempeña su función como forma de garantizar la confidencialidad.

Artículo 54.- Supuestos de exención de la confidencialidad y del secreto profesional

El/la profesional del trabajo social tendrá como prioridad la vida, seguridad e integridad física, psicológica y social de la persona usuaria, dando la información confidencial indispensable en el círculo más restringido posible de la intervención profesional.

Para que el/la profesional pueda **romper el secreto profesional** debe darse una **situación excepcional de suma gravedad que suponga un riesgo previsible e inminente para la persona usuaria**, para el/la trabajador/a social o para terceros.

No obstante, el/la profesional **no vulnera el secreto profesional en los siguientes supuestos**:

a. Cuando fuera relevado/a del secreto profesional, por escrito, por la persona usuaria, su representante legal o sus herederos.

b. Cuando reciba orden de informar sobre cuestiones confidenciales por mandato legal o por un órgano judicial. Si a pesar de ello tuviese dudas sobre los límites de la información confidencial solicitada podrá pedir asesoramiento a la Comisión Deontológica de la estructura colegial correspondiente y plantearlo tanto de forma previa como en el juicio o expediente, para ser eximido de dicha obligación por la autoridad judicial o administrativa.

c. Cuando sea denunciado por un usuario por la comisión de un delito o falta o la infracción del código deontológico siempre que no existan otras formas eficaces de defenderse. Si comparece como testigo podrá pedir el relevo conforme al punto b).

d. Cuando la persona usuaria o terceras personas puedan resultar afectadas de una forma injusta y grave.

e. Cuando se realice la intervención social en equipo respecto de la información necesaria para ello, independientemente de si son trabajadores/as sociales o no. Si no lo son se advertirá de la obligación de secreto profesional o de guardar silencio.

Artículo 55.- En caso de duda en la aplicación de los principios y supuestos antes indicados para la ruptura del secreto profesional se atenderá jerárquicamente a los siguientes principios:

a. Prioridad de protección de los derechos fundamentales de la persona usuaria o terceros especialmente protegidos por la Ley.

b. Principio de seguridad.

c. Principio de libertad de decisión.

3.7.- CAPÍTULO V. LAS COMISIONES DEONTOLÓGICAS.

Art.- 56.- El Consejo General creará una Comisión Deontológica a la que dotará de un **Reglamento de Régimen Interno** que establecerá el funcionamiento, objeto y funciones de la misma.

En todo caso, la Comisión Deontológica del Consejo General podrá:

a. Realizar actividades formativas y divulgadoras en materia de ética profesional y deontología.

b. Emitir informes generales a petición del Consejo General en materias de su competencia.

c. Emitir informes sobre aspectos específicos en materia de ética y deontología profesional cuando sean solicitados por organismos o instituciones públicas o privadas, previa toma en consideración por el Consejo General.

d. Emitir informes en materias de su competencia a petición de los Colegios Oficiales o Consejos Autonómicos.

Art.- 57.- Las organizaciones colegiales podrán crear sus propias Comisiones Deontológicas de acuerdo con lo previsto en sus Estatutos y en su propia normativa autonómica. En caso de que no la creasen podrán recurrir a la Comisión Deontológica del Consejo General a los fines previstos en el Capítulo 1.

Art.- 58.- Las Comisiones Deontológicas velarán por la deontología profesional con arreglo a lo dispuesto en este Código Deontológico. Sus **funciones** serán:

a. Elaborar criterios orientativos generales sobre aspectos deontológicos en la intervención profesional.

b. Prestar asesoramiento genérico a los/as profesionales que lo requieran.

c. Dictaminar en casos específicos sometidos a su consideración por las Juntas de Gobierno de los Colegios o Consejos Autonómicos, sea por iniciativa de éstos o a petición de los colegiados.

Art.- 59.- Las Comisiones Deontológicas podrán dictaminar, a petición de los órganos colegiales con competencia en materia sancionadora, en los casos de expedientes disciplinarios seguidos por la comisión de presuntas vulneraciones del Código Deontológico.

En estos casos el dictamen emitido por las Comisiones Deontológicas será preceptivo, pero no vinculante.

3.8.- DISPOSICIÓN FINAL. ENTRADA EN VIGOR.

PRIMERA El presente Código Deontológico, una vez aprobado por la Asamblea General del Consejo General del Trabajo Social, se publicará para general conocimiento de los/as profesionales del trabajo social, en el primer boletín de información que se edite, así como en las páginas web de los Consejos Autonómicos y Colegios Oficiales entrando en vigor a los 20 días al siguiente de su aprobación.

4.- CONCEPTO DE ÉTICA PÚBLICA.

La **Administración pública** presta servicio a la sociedad y es ésta su verdadera razón de ser, es decir, atender los intereses y derechos de los ciudadanos y los diferentes grupos que la componen, buscando asimismo el equilibrio de todos ellos, compatible con los principios de legalidad, eficacia y eficiencia. Como consecuencia, la organización debe orientar sus procesos a satisfacer las necesidades y expectativas de los ciudadanos. Dicho enfoque de Administración con sensibilidad pública y orientada al ciudadano, implica la consideración de éste como razón de ser de aquella, y mucho más que un cliente repleto de derechos y árbitro de la calidad del servicio. Según Gauss, una teoría de la Administración pública debe implicar una teoría política, y es que la Administración pública es, por supuesto, una institución prestadora de servicios al ciudadano y a la sociedad en su conjunto.

El **ciudadano,** en el marco de un interés colectivo, es el principio y el fin de toda la actividad administrativa y, por ello, debe ser considerado **cliente** (en su doble vertiente: como demandante o potencial destinatario o receptor de dichos servicios y como contribuyente a la financiación de los servicios públicos) y, como tal, repleto de **derechos individuales**, compatibles con los colectivos y generales de toda la sociedad. De esta forma, la gestión pública debe orientarse a ofrecer un servicio de calidad al ciudadano, a cumplir sus necesidades y expectativas presentes y prever las potenciales o latentes que pudieran surgir en el futuro. Dicha orientación debe buscar el equilibrio de intereses de todos los grupos que integran la sociedad, buscando la optimización de su función de servicio público y diseñando sus procesos con tal objetivo. Al mismo tiempo, la gestión de la administración debe responsabilizarse en la inversión de los fondos públicos, conjugando eficacia y eficiencia con los principios de legalidad, empleando instrumentos adecuados para la gestión, tanto de su talento humano como de los diversos recursos, incluyendo la gestión del conocimiento.

4.1.- CONCEPTO DE ÉTICA PÚBLICA.

Los **valores en la administración pública** son indispensables al ser parte de la **cultura organizativa**, la cual es fundamental en la conducta del personal, ayudándole a crecer y a desarrollarse en armonía con la institución. Son los centinelas de la política y de la gestión pública. Un verdadero cambio cultural en las organizaciones públicas no se reduce a la simple modificación de normas y leyes, ignorando la transmisión y asimilación de valores. La implementación de valores es lenta, no se manifiesta en forma inmediata, requiere de tiempo. Tampoco es homogénea, es decir, no es uniforme en todas las personas.

La **Nueva Gestión Pública** rescata e introduce una serie de nuevos valores. Ya no se considera a la administración como simple instrumento ejecutor de las órdenes políticas. Se reorienta la actividad administrativa hacía el logro de resultados, hacía una **cultura con calidad de servicio**, hacía mayores niveles de autonomía y responsabilidad de los directivos y de los funcionarios. Esta nueva situación plantea el papel de la cultura organizativa y de la ética pública como instrumentos de control de las burocracias públicas.

La administración pública actual descansa, por un lado, en los principios del modelo racional weberiano y, por otro, en la incorporación de nuevos valores representados por la realización práctica de actuaciones eficaces y eficientes que den respuesta a las necesidades sociales de forma satisfactoria y con calidad adecuada y, además, con el menor coste posible.

Para **Martínez Bargueño** los valores específicos de una ética de la función pública contemporánea serían: «la profesionalidad, la eficiencia, la eficacia, la calidad en el producto final, la atención y el servicio al ciudadano, la objetividad, la transparencia, la imparcialidad y la sensibilidad suficiente para percatarse de que el ciudadano es el centro de referencia de toda actividad, quien da sentido a la existencia.» En tanto que, **Victoria Camps** sostiene que los valores del servidor público son: «El servicio al interés general, la imparcialidad, la transparencia, el uso adecuado de los bienes públicos, la responsabilidad profesional, la lealtad a la administración, así como la humanización de la administración».

El objetivo de los valores en la Gestión Pública se refiere a obtener mejores resultados. Cuando el servidor público posee valores éticos se torna más prudente, mantiene el dominio sobre sí mismo, cumple con las obligaciones propias de su condición en cualquier ocasión y ante cualquier circunstancia. «En relación con su orientación normativa la gestión pública parece incorporar una mayor preocupación por temas como la democracia y la responsabilidad, o por valores como los de equidad, consistencia, o igualdad: temas y valores que son más relevantes en el sector público que en el ámbito privado o empresarial».

La aplicación adecuada de los valores conlleva el **buen gobierno**. Un gobierno que se mantiene en sanos principios proporciona un beneficio en la comunidad. Si un gobernante ignora u olvida los valores y no los practica, jamás podrá exigir, ni esperar, que los miembros de la organización los posean. Por lo tanto, es un deber moral de todo individuo, sea funcionario o no, recordar e invitar a quien gobierna a la práctica de valores, y disuadirle de cometer cualquier acto deshonroso. Lo que concierne a la ética, no es la adhesión a principios abstractos, sino la puesta en práctica de los mismos, lo importante es la acción, que es el modo de convertir en realidad las irrealidades que pensamos.

El **comportamiento ético** se traduce en actos concretos orientados hacía el **interés público**. El solo conocimiento de los valores es inútil si no se ponen en operación. Toda discusión teórica respecto a la ética sólo tiene sentido si se logra hacerla operativa mediante la conducta de los servidores públicos. El deber ser y las intenciones son buenas pero la ejecución, la actuación, sin duda, siempre será mejor. Los valores requieren aliados, una virtud jamás conseguirá sobrevivir si se encuentra aislada. Necesita estar defendida por otras virtudes. Para obtener un nivel ético deseable se requieren garantías. Nunca es suficiente una buena intención para gobernar. Incluso la ley sola carece de fuerza, necesita apoyos. Sólo si un porcentaje amplio de personas posee valores es posible hacer frente a los vicios y contravalores en el sector público. Una sola persona buena evidentemente fracasaría en medio de tantas personas que no lo son, su intención se diluiría.

En este sentido, los principios de ética pública deben ser positivos y capaces de atraer al servicio público a personas con vocación para gestionar lo colectivo, los mismos pertenecen al sentido común y traen su causa de las exigencias del servicio público.

- Los procesos selectivos para el ingreso en la función pública deben estar anclados en el principio del mérito y la capacidad, y no sólo el ingreso sino la carrera en el ámbito de la función pública.
- La formación continuada que se debe proporcionar a los funcionarios públicos ha de ir dirigida, entre otras cosas, a transmitir la idea que el trabajo al servicio del sector público debe realizarse con perfección, sobre todo porque se trata de labores realizadas en beneficio de "otros".
- La llamada gestión de personal y las relaciones humanas en la Administración pública deben estar presididas por el buen tono y una educación esmerada. El clima y el ambiente laboral ha de ser positivo y los funcionarios deben esforzarse por vivir cotidianamente ese espíritu de servicio a la colectividad que justifica la propia existencia de la administración pública.
- La actitud de servicio y de interés hacia lo colectivo debe ser el elemento más importante de esta cultura administrativa. La mentalidad y el talante de servicio, se encuentran en la raíz de todas las consideraciones sobre la ética pública y explica, por sí mismo, la importancia del trabajo administrativo.
- Constituye un importante valor deontológico potenciar el sano orgullo que provoca la identificación del funcionario con los fines del organismo público en el que trabaja. Se trata de la lealtad institucional, que constituye un elemento capital y una obligación central de una gestión pública que aspira al mantenimiento de comportamientos éticos.

- La formación en ética debe ser un ingrediente imprescindible en los planes de formación para funcionarios públicos. Además, deben buscarse fórmulas educativas que hagan posible que esta disciplina se imparta en los programas docentes previos al acceso a la función pública. Asimismo, debe estar presente en la formación continua del funcionario. En la enseñanza de la Ética pública debe tenerse presente que los conocimientos teóricos de nada sirven si no se interiorizan en la praxis del empleado público.
- El comportamiento ético debe llevar al funcionario público a la búsqueda de las fórmulas más eficientes y económicas para llevar a cabo su tarea.
- La actuación pública debe estar guiada por los principios de igualdad y no discriminación. Además, la actuación conforme al interés público debe ser lo "normal" sin que sea moral recibir retribuciones distintas a la oficial que se percibe en el organismo en que se trabaja.
- El funcionario debe actuar siempre como servidor público y no debe transmitir información privilegiada o confidencial. El funcionario, como cualquier otro profesional, debe guardar el silencio de oficio.
- El interés colectivo en el Estado social y democrático de Derecho se encuentra en facilitar a los ciudadanos un conjunto de condiciones que haga posible su perfeccionamiento integral y les permitan un ejercicio efectivo de todos sus derechos fundamentales. Por tanto, los funcionarios deben ser conscientes de esa función promocional de los poderes públicos y actuar en consecuencia.

4.2.- DESARROLLO DE LA ÉTICA PÚBLICA EN ESPAÑA.

En diciembre de 2005, apareció por primera vez en la historia de España El **Código de Buen Gobierno** para los miembros del gobierno. El tema de la ética dentro de la vida pública española ha cobrado relevancia gracias a diversas situaciones que se han producido en los últimos años, por ejemplo, la invitación de la OCDE en la década de los noventa para fomentar programas de ética en los países miembros, el ejemplo dado por el Reino Unido a través del Comité Nolan, la emisión de un Código de Buen Gobierno, así como del nuevo Estatuto Básico del Empleado Público que incluye una parte relativa al tema de la ética.

La exploración de los valores éticos y la formulación de los modelos de conducta en ellos inspirados tienen como referente la **Constitución de 1978**, acervo ético común para todos los españoles en cuanto conceptúa a la Administración como servidora objetiva de los intereses generales. En ella se incluyen principios y valores que deben ser inherentes a los funcionarios públicos entre los cuales se mencionan: la integridad, la neutralidad, la imparcialidad, la transparencia en la gestión, la receptividad, la responsabilidad profesional y el servicio a los ciudadanos.

- El artículo 23.2 garantiza el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos de acuerdo con los principios de mérito y capacidad.
- El artículo 98.3, al referirse a la dedicación completa al cargo, es explícito al señalar que "los miembros del gobierno no podrán ejercer otras funciones representativas que las propias del mandato parlamentario, ni cualquier otra función pública que no derive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna."
- El artículo 103.1 contiene referencias al concepto de funcionario y al Sistema de Función Pública. Define a la Administración Pública como una organización que "sirve con objetividad a los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios rectores de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación", con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho.

En 1997, el **Ministerio de las Administraciones Públicas** (MAP) celebró las "**Jornadas de Ética Pública**" en las que se destacó la importancia de los principios éticos de la función pública. Durante este evento, la especialista en ética, **Victoria Camps** propuso seis directrices éticas para elaborar un código ético para la función pública en España:

1) **El servicio al interés general**. El funcionario es un servidor público, puesto que tiene a su cargo la gestión de los intereses que son de todos. Por principio no debe utilizar su puesto de trabajo en beneficio propio y debe rehuir la tentación de someterse a los dos grandes poderes que hoy tienden a mediatizarlo todo: el económico y el mediático. El acceso a información privilegiada, la posibilidad de obtener comisiones o de recibir regalos son peligros que fácilmente pueden convertir el supuesto servicio al interés general en un servicio a intereses sólo personales.

2) **La imparcialidad y la transparencia**. Los tratos de favor o la participación en proyectos o decisiones que puedan favorecer sus intereses privados deberían quedar fuera del ámbito de acción del funcionario. Igualmente, en la función pública deberían evitarse los corporativismos profesionales que, en nombre de falsas solidaridades, tienden más a proteger al propio sector que a pensar en las ventajas del público al que teóricamente se sirve.

3) **El uso adecuado de los bienes públicos**. El Estado de bienestar debe saber transmitir a los ciudadanos la obligación de cuidar de los bienes públicos y evitar el fraude en el uso de los mismos. Si todos los ciudadanos comparten tal obligación, más aún deben hacerla suya aquellos cuyo trabajo es administrar los bienes públicos. El uso de los mismos en beneficio propio no sólo es un pésimo ejemplo, sino una falta de responsabilidad profesional.

4) **La responsabilidad profesional**. La administración pública debe acostumbrarse a dar cuenta de lo que hace y a no rehusar ese deber que le corresponde. El buen profesional debe dar cuenta del ejercicio de su profesión no sólo ante sí mismo, sino ante la sociedad.

5) **Lealtad a la administración**. Uno de los principios éticos del servidor público es la deuda con la administración que lo ha contratado. La fidelidad a la administración y el rechazo de todo comportamiento que pueda perjudicarla han de ser contemplados como deberes fundamentales. Sólo en el caso de que esa fidelidad fuera contraria o incompatible con las convicciones éticas fundamentales del individuo, sería legítimo anteponer la propia conciencia a la fidelidad a la administración.

6) **La humanización de la administración**. Uno de los defectos más recurrentes de la administración es la burocratización, el distanciamiento del ciudadano, incluso la falta de eficiencia. El servicio al ciudadano obliga también a mejorar en estos aspectos y a configurar una relación con los administrados más cercana, más personal y, en definitiva, más humana.

El 18 de febrero de 2005 apareció en el Boletín Oficial del Estado el **Código de Buen Gobierno de los miembros del Gobierno y Altos Cargos de la Administración General del Estado**, el cual plantea que la actuación de los funcionarios se adecue conforme a los siguientes principios éticos: "objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, credibilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez y promoción del entorno cultural y medioambiental y de la igualdad entre hombres y mujeres." Mas tarde, el 13 de abril de 2007 se publicó en el B. O. E. el **Estatuto Básico del Empleado Público**. Si bien dicho Estatuto contiene principalmente las normas legales aplicables al conjunto de funcionarios de todas las administraciones públicas, dedica una parte, clave, al asunto de la conducta de los servidores públicos para lo cual presenta una serie de valores deseables en el servicio público, así como una serie de principios que deben regir en la conducta diaria.

5.- ÉTICA DE LA ADMINISTRACIÓN, LOS PROFESIONALES, LAS EMPRESAS Y LAS ORGANIZACIONES QUE PRESTAN SERVICIOS SOCIALES.

5.1.- ÉTICA DE LA ADMINISTRACIÓN.

Los casos de corrupción y la existencia de prácticas poco éticas en la Administración pública han provocado una creciente desconfianza de los ciudadanos en sus instituciones y en los empleados públicos. Ello ha generado un **creciente interés por la ética pública**. Para tratar de paliar esta situación, desde los años 90 empiezan a surgir códigos de conducta, cuya finalidad es regular la ética y el comportamiento de los empleados públicos, con la normalización y sistematización de los valores y principios éticos. En España, haciéndose eco de las recomendaciones de la OCDE, se ha fomentado la acción gubernamental dirigida a mantener altos estándares de conducta y contrarrestar la corrupción en el sector público. Como consecuencia de ello, se ha aprobado el **Estatuto Básico del Empleado Público**, que consta de un código de conducta, regulador de los **deberes básicos de los empleados públicos, fundado en principios éticos y reglas de comportamiento**. Además del citado Estatuto, en nuestro país, han proliferado códigos éticos de ámbito más limitado, como es el caso de los códigos elaborados por determinadas comunidades autonómicas y municipios.

Los **códigos de conducta** constituyen una de las herramientas más utilizadas por las administraciones públicas para la regulación de los comportamientos éticos de sus empleados. Se trata de establecer unos principios y normas de comportamiento que resuman los valores deseables por esa institución.

De acuerdo con la OCDE -**Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos-** (2000), la situación de la ética en las administraciones públicas está marcada por seis factores:

- La limitación de los recursos debido a los recortes en el sector público que se han producido en muchos países.

- Una mayor exigencia por parte de los ciudadanos que demandan mejores y más servicios.

- La reestructuración del sector público.

- La descentralización.

- Un mayor contacto entre el sector privado y el sector público.

- Un cambio en las normas sociales.

Estos factores hacen que los empleados públicos de los países europeos encuentren difícil integrar la ética en un ambiente en el que existen frecuentes reformas administrativas recientes y una lucha constante entre los valores de lo que se conoce como modelo tradicional y la búsqueda de una mayor eficacia y eficiencia.

Para Naessens, en la actualidad existe una gran pérdida de valores que se ve reflejada en la Administración pública, en el desprestigio de los servidores públicos y en las prácticas corruptas que en ella se producen. En este sentido, **Cortina** considera que existen diversos problemas morales a los que tienen que enfrentarse los funcionarios públicos en su trabajo, entre ellos "la dificultad de tener que atender al mismo tiempo los requerimientos del gobierno y de los ciudadanos; distinguir entre lo discrecional y lo arbitrario; la tentación de utilizar el cargo en función de los beneficios propios; la asimetría entre la administración y el ciudadano". Para Brugue y Subirats, tanto el **exceso de burocratización** como la **falta de transparencia** en las administraciones, provocan que en España "El sector público presente problemas de ineficiencia y de excesivo gasto, lo más importante para entender la crisis del sector público es el concepto que tienen los españoles del ámbito público, como algo que ha perdido sus valores y objetivos".

La crítica a los vicios o males que padece la burocracia es totalmente justificable desde una perspectiva práctica; es decir, a través de la medición de satisfacción o no de los servicios que requiere un ciudadano en la vida diaria. La pasividad, la falta de iniciativa del trabajador, la falta de atención al ciudadano, son algunas actitudes criticables en el **modelo "burocrático"** y los antivalores que en él se dan, que representan una negación de la verdadera ética pública. En enero de 2007, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS, en adelante) arrojaba unos datos muy preocupantes cuando desveló que el 34,3 % de los encuestados consideraba que bastantes o casi todos los funcionarios públicos estaban implicados en casos de corrupción en España. En un estudio realizado en 2009 por el CIS se llegó a la conclusión de que más del 10,7% de los españoles encuestados considera que la corrupción está muy extendida entre los trabajadores de las administraciones públicas; un 24,8% opina que está bastante extendida. Tan sólo el 1,2% opina que no hay corrupción. Estos datos corroboran la percepción que tienen los ciudadanos de la extensión de la corrupción entre los empleados públicos.

La función pública en España tiene una larga tradición en España, concretamente desde el siglo XIX. Sin embargo, la idea, de implantar un código de conducta público fue más tardía en comparación con otros países como Reino Unido o Estados Unidos. En nuestro país, no fue hasta febrero de 2005 cuando se aprueba el **Código de Buen Gobierno de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado**, que contenía unos principios éticos y unos principios de conducta, pero que tenía un ámbito de aplicación muy reducido. Este código era orientador y carecía de eficacia coactiva, la única medida establecida para comprobar su cumplimiento era un informe anual emitido por el ministro.

El punto de inflexión en todo este proceso lo constituye la aprobación en el año **2.007** del **Estatuto Básico del Empleado Público**, que incluía un **Código de Conducta**. En materia de ética el Estatuto supone un gran avance puesto que, en España por primera vez quedan regulados los deberes básicos de los empleados públicos. Estos deberes básicos aparecen se fundan en principios éticos y reglas de comportamiento, adoptando el formato de código de conducta.

En el año 2.015, mediante **Real Decreto Legislativo 5/2.015, de 30 de octubre, es aprobado el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público**. Los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y deberán actuar con arreglo a los siguientes principios: **objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres**.

El Estatuto Básico va a diferenciar entre **principios éticos y principios de conducta:**

Principios éticos.	1.- Los empleados públicos respetarán la Constitución y el resto de normas que integran el ordenamiento jurídico. 2.- Su actuación perseguirá la satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos y se fundamentará en consideraciones objetivas orientadas hacia la imparcialidad y el interés común, al margen de cualquier otro factor que exprese posiciones personales, familiares, corporativas, clientelares o cualesquiera otras que puedan colisionar con este principio. 3.- Ajustarán su actuación a los principios de lealtad y buena fe con la Administración en la que presten sus servicios, y con sus superiores, compañeros, subordinados y con los ciudadanos. 4.- Su conducta se basará en el respeto de los derechos fundamentales y libertades públicas, evitando toda actuación que pueda producir discriminación alguna por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo, orientación sexual, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

	5.- Se abstendrán en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal, así como de toda actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de plantear conflictos de intereses con su puesto público. 6.- No contraerán obligaciones económicas ni intervendrán en operaciones financieras, obligaciones patrimoniales o negocios jurídicos con personas o entidades cuando pueda suponer un conflicto de intereses con las obligaciones de su puesto público. 7.- No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada, por parte de personas físicas o entidades privadas. 8.- Actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia, y vigilarán la consecución del interés general y el cumplimiento de los objetivos de la organización. 9.- No influirán en la agilización o resolución de trámite o procedimiento administrativo sin justa causa y, en ningún caso, cuando ello comporte un privilegio en beneficio de los titulares de los cargos públicos o su entorno familiar y social inmediato o cuando suponga un menoscabo de los intereses de terceros. 10.- Cumplirán con diligencia las tareas que les correspondan o se les encomienden y, en su caso, resolverán dentro de plazo los procedimientos o expedientes de su competencia. 11.- Ejercerán sus atribuciones según el principio de dedicación al servicio público absteniéndose no solo de conductas contrarias al mismo, sino también de cualesquiera otras que comprometan la neutralidad en el ejercicio de los servicios públicos. 12.- Guardarán secreto de las materias clasificadas u otras cuya difusión esté prohibida legalmente, y mantendrán la debida discreción sobre aquellos asuntos que conozcan por razón de su cargo, sin que puedan hacer uso de la información obtenida para beneficio propio o de terceros, o en perjuicio del interés público.
Principios de conducta.	1.- Tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los restantes empleados públicos. 2.- El desempeño de las tareas correspondientes a su puesto de trabajo se realizará de forma diligente y cumpliendo la jornada y el horario establecidos. 3.- Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes. 4.- Informarán a los ciudadanos sobre aquellas materias o asuntos que tengan derecho a conocer, y facilitarán el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. 5.- Administrarán los recursos y bienes públicos con austeridad, y no utilizarán los mismos en provecho propio o de personas allegadas. Tendrán, asimismo, el deber de velar por su conservación. 6.- Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal. 7.- Garantizarán la constancia y permanencia de los documentos para su transmisión y entrega a sus posteriores responsables. 8.- Mantendrán actualizada su formación y cualificación. 9.- Observarán las normas sobre seguridad y salud laboral. 10.- Pondrán en conocimiento de sus superiores o de los órganos competentes las propuestas que consideren adecuadas para mejorar el desarrollo de las funciones de la unidad en la que estén destinados.

	A estos efectos se podrá prever la creación de la instancia adecuada competente para centralizar la recepción de las propuestas de los empleados públicos o administrados que sirvan para mejorar la eficacia en el servicio. 11.- Garantizarán la atención al ciudadano en la lengua que lo solicite siempre que sea oficial en el territorio.

Posteriormente será aprobada la **Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.** En su preámbulo se hace referencia a que en ella se establecen una serie de principios éticos y de actuación. Los principios éticos y de actuación se exponen en el título II, denominado **Buen gobierno**. En él se establecen unos preceptos generales de eficacia, economía y eficiencia, imparcialidad, diligencia y corrección, además de una serie de principios de actuación más específicos y un régimen sancionador. Para garantizar la correcta aplicación de la ley se crea el **Consejo de Transparencia y Buen Gobierno**, un órgano independiente con plena capacidad jurídica y de obrar.

Principios generales.	1.º Actuarán con transparencia en la gestión de los asuntos públicos, de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia y con el objetivo de satisfacer el interés general. 2.º Ejercerán sus funciones con dedicación al servicio público, absteniéndose de cualquier conducta que sea contraria a estos principios. 3.º Respetarán el principio de imparcialidad, de modo que mantengan un criterio independiente y ajeno a todo interés particular. 4.º Asegurarán un trato igual y sin discriminaciones de ningún tipo en el ejercicio de sus funciones. 5.º Actuarán con la diligencia debida en el cumplimiento de sus obligaciones y fomentarán la calidad en la prestación de servicios públicos. 6.º Mantendrán una conducta digna y tratarán a los ciudadanos con esmerada corrección. 7.º Asumirán la responsabilidad de las decisiones y actuaciones propias y de los organismos que dirigen, sin perjuicio de otras que fueran exigibles legalmente.
Principios de actuación.	1.º Desempeñarán su actividad con plena dedicación y con pleno respeto a la normativa reguladora de las incompatibilidades y los conflictos de intereses. 2.º Guardarán la debida reserva respecto a los hechos o informaciones conocidos con motivo u ocasión del ejercicio de sus competencias. 3.º Pondrán en conocimiento de los órganos competentes cualquier actuación irregular de la cual tengan conocimiento. 4.º Ejercerán los poderes que les atribuye la normativa vigente con la finalidad exclusiva para la que fueron otorgados y evitarán toda acción que pueda poner en riesgo el interés público o el patrimonio de las Administraciones. 5.º No se implicarán en situaciones, actividades o intereses incompatibles con sus funciones y se abstendrán de intervenir en los asuntos en que concurra alguna causa que pueda afectar a su objetividad. 6.º No aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones. En el caso de obsequios de una mayor relevancia institucional se procederá a su incorporación al patrimonio de la Administración Pública correspondiente. 7.º Desempeñarán sus funciones con transparencia.

	8.º Gestionarán, protegerán y conservarán adecuadamente los recursos públicos, que no podrán ser utilizados para actividades que no sean las permitidas por la normativa que sea de aplicación. 9.º No se valdrán de su posición en la Administración para obtener ventajas personales o materiales.

5.2.- ÉTICA DE LOS PROFESIONALES.

En este tema ya hemos analizado el Código Deontológico del Trabajo Social, pero en este apartado recogemos una reflexión más amplia en relación a la **colegiación** como marco ético de referencia en cada una de las profesiones que intervienen en lo social. La colegiación sigue siendo **un deber de cada profesional, una garantía de compromiso deontológico y de correcto ejercicio profesional para los usuarios**, pacientes o beneficiarios de su actuación profesional, para la propia profesión y para los empleadores (públicos o privados). Asimismo, **la colegiación es un derecho***:* el derecho a la representación de nuestros intereses, a la promoción del papel de los/as profesionales en nuestra sociedad, a la ordenación del ejercicio profesional.

Como señala el **Consejo General de Trabajo Social (CGTS),** los colegios profesionales fueron creados por los poderes públicos para llevar a cabo un control independiente e imparcial de la actividad profesional que permita a la ciudadanía ejercer sus derechos con plenas garantías. Si los/as profesionales no estuviesen sujetos/as a estas normas podría afectar negativamente a los/as usuarios/as de sus servicios que no verían suficientemente amparados sus derechos, tanto los referidos a las prestaciones como al comportamiento ético del/de la profesional, y en particular en la aplicación de su criterio profesional o facultativo sin imposición del/la empleador/a.

La **colegiación es obligatoria** por imperativo de la Ley 2/1974 de Colegios Profesionales (Art. 3.2.), los Estatutos Generales y Particulares de la Profesión (Art. 9. b), las leyes Autonómicas de Colegios Profesionales y la Ley de Creación de los Colegios Profesionales de Diplomado en Trabajo Social y Asistentes Sociales (Art. 3º). El **Tribunal Constitucional** ha venido a ratificar la obligatoriedad de colegiación para el ejercicio de las profesiones colegiadas, tanto por cuenta propia, como ajena, incluida la relación funcionarial. Así, en sentencia de 17 de enero de 2013 (STC de 17/01/2013; Recurso de inconstitucionalidad 1893/2001), declaró inconstitucional la disposición de la Ley Andaluza de Colegios Profesionales que procedía a la dispensa de colegiación de los empleados públicos.

Siguiendo esta línea, las leyes españolas de transposición formal han considerado a los Colegios Profesionales como componentes básicos en el entramado institucional como parte indispensable de la Sociedad Civil, reconociendo sus **funciones de interés general**:

- Se considera a los Colegios como **Autoridad Competente** (Art. 3.12).
- Se les considera como actores indispensables para el **fomento de los servicios de calidad** y para la aplicación de la política comunitaria de calidad de los servicios profesionales, otorgándoles la autoría de las llamadas "cartas de calidad" y de los códigos de conducta a nivel nacional y a nivel europeo, y como organizaciones indispensables para el fomento de la evaluación independiente de la calidad de los servicios.
- Se les considera **garantía de legalidad del ejercicio profesional**, incluyéndolos en la información básica y garantía para los/as usuarios/as, a través de la exigencia de registro y la certificación de la habilitación actual para el ejercicio.

- Se les considera fundamentales para establecer **los mecanismos y procedimientos de resolución extrajudicial de conflictos**.

5.3.- ÉTICA DE LAS EMPRESAS.

El término "ética empresarial" surgió en Estados Unidos en los años setenta y se expandió en Europa y en Japón en los años ochenta. **En el 2000 las cuestiones en torno a la ética empresarial se asociaron con el Pacto Mundial de las Naciones Unidas** (Global Compact). Este pacto consiste en una iniciativa internacional para promover diez principios universalmente aceptados sobre la importancia de la integridad y la ética en las relaciones comerciales de las empresas y entre las personas del mundo de los negocios.

Las empresas son entidades jurídicas y, al igual que los seres humanos, sus actividades deben basarse en el cumplimiento de la ley y ser legítimas ante la comunidad. Por eso deben aplicar la ética a nivel organizacional. Algunas características de la ética empresarial, según lo establecido por las Naciones Unidas, son:

- **La solidaridad.** Consiste en manifestar, de manera activa, interés en el bienestar de los demás (de sus integrantes y de los agentes externos).
- **La eficiencia.** Consiste en el uso responsable de los recursos, tanto para la producción como para el desempeño de la organización.
- **La racionalidad.** Consiste en utilizar la lógica para tomar decisiones, y no los impulsos, prejuicios o emociones.
- **La equidad.** Consiste en tratar a los individuos por igual, sin prejuicios ni discriminación. Requiere tener la capacidad de la empatía.
- **La dignidad.** Consiste en actuar de manera responsable, respetando a los demás (a otras organizaciones o personas) a pesar de las diferencias.
- **La transparencia.** Consiste en mostrar su actividad de manera clara y simple, sin ocultar información o generar mensajes confusos.
- **La mejora continua.** Consiste en un desempeño en constante evaluación, a pesar de que esté funcionando de manera correcta.

Para **Adela Cortina**, la ética de las empresas es "el descubrimiento y la aplicación de los valores y normas compartidos por una sociedad pluralista al ámbito peculiar de la empresa, lo cual requiere entenderla según un modelo comunitario". Para la **European Business Ethic NetWork (EBEN)**, "la ética de los negocios es una reflexión sobre las prácticas de negocios en las que se implican las normas y valores de los individuos, de las empresas y de la sociedad".

Definimos la **ética empresarial** como el conjunto de valores, normas y principios reflejados en la cultura de la empresa, cuyo objetivo es alcanzar una mayor armonía con la sociedad y permitir una mejor adaptación de los trabajadores en el entorno laboral, respetando los derechos de los mismos en su doble papel de empresarios y de personas.

Según la EBEN serían principios básicos de la ética en este ámbito:

1. **Responsabilidad social.** Una empresa comprometida socialmente contribuye a mejorar las condiciones de vida de las zonas donde trabaja impulsando iniciativas que potencien el crecimiento de la comunidad.
2. **Transparencia y honestidad.** Una comunicación transparente con los clientes y proveedores y permitir que las cuentas económicas sean de dominio público son factores que potencian la confianza en la empresa.
3. **Creatividad e innovación.** Incentivar la creatividad y la innovación dentro de la empresa es fundamental para lograr una mayor eficiencia, rentabilidad y competitividad.
4. **Respeto por la vida familiar.** La conciliación es cada vez más importante para los trabajadores, por lo que el respeto por la vida familiar debe ser uno de los principios fundamentales de la ética empresarial.
5. **Cuidado del medio ambiente.** Todas las empresas tienen un impacto medioambiental, ya sea en términos de consumo energético, emisiones de gases, ruido o producción de desechos. Por eso, uno de los valores básicos de la ética empresarial consiste en proteger el medio ambiente.

5.4.- ÉTICA DE LAS ORGANIZACIONES QUE PRESTAN SERVICIOS SOCIALES.

En el año **2.000** la **Plataforma del Voluntariado de España** aprobó en Asamblea General Extraordinaria el **Código Ético de las Organizaciones de Voluntariado.**

Entendemos por **organizaciones de voluntariado** aquellas que son de iniciativa social y de carácter privado sin ánimo de lucro, legalmente constituidas, que desarrollan su actividad prioritariamente en el ámbito de la acción social, a favor de los demás y de intereses sociales colectivos. Llevan a cabo sus actividades fundamentalmente con voluntarios, aunque cuenten con profesionales remunerados, complementando esfuerzos y funciones.

Son **fines de las organizaciones de voluntariado**:

a) **Detectar las necesidades sociales** de su entorno **y analizar las causas** locales y globales que simultáneamente las generan.

b) **Denunciar todas aquellas situaciones** que atenten contra los derechos humanos, sociales y económicos.

c) Establecer **cauces de diálogo y espacios de debate** que generen procesos de resolución de conflictos.

d) **Intervenir en la realidad** social, previamente asumida, a través de una **acción social transformadora**.

e) Estimular la **participación de la ciudadanía** en los asuntos que les afectan y profundizar en los valores fundamentales de la democracia.

f) **Promover el desarrollo del Estado Social y de Derecho** asegurando su mantenimiento y potenciando el desarrollo de la justicia social, recordando al Estado sus obligaciones y haciendo visible que el voluntariado no sustituye ninguna responsabilidad del mismo Estado.

g) **Fomentar una cultura de la solidaridad** que incida en la creación de una verdadera conciencia social solidaria entre la ciudadanía.

Entendemos la **relación como un elemento constitutivo del voluntariado y de las organizaciones de voluntariado.** La relación constituye uno de los ejes que atraviesan transversalmente la acción voluntaria, como resorte de funcionamiento y como aportación cultural en el actual contexto social.

1. Relaciones con los grupos, colectivos y personas destinatarios de la acción voluntaria.

El principio motor que rige nuestra acción ha de basarse en el **respeto absoluto a la dignidad de la persona**, lo cual supone enfrentarse contra todo intento de degradación, manipulación o exclusión, y trabajar con estas personas y grupos por su dignificación, a través de la satisfacción de sus necesidades básicas y la consecución de sus derechos humanos, sociales y económicos. Para ello:

- Habrá que **potenciar la participación real y efectiva de los destinatarios en la realización y evaluación de proyectos**, de manera que ellos se constituyan en el sujeto de su propio proceso personal y del proceso de reconocimiento de sus derechos y deberes.
- Habrá que **establecer los medios éticos y educativos que permitan un seguimiento y evaluación de la calidad de la acción**, de modo que la consecución de bienes instrumentales, propios de una acción eficaz, esté acompasada con la creación de bienes relacionales, vinculados a la apertura de espacios de enriquecimiento y crecimiento humanos.
- Habrá que **salvaguardar la confidencialidad** de todos los datos que se refieren a las personas con las que se trabaja.

2. Relaciones con los voluntarios.

Las organizaciones de voluntariado deberán:

- Dotarse de **estructuras flexibles**, capaces de facilitar la integración progresiva del voluntario en la organización. Las organizaciones promoverán cauces de identificación con su estilo y sus valores.
- Potenciar la **participación real y efectiva de los voluntarios** en el seno de sus organizaciones, fomentando la asunción de responsabilidades concretas.
- Consensuar con cada voluntario su **compromiso inicial**, y establecer acuerdos acerca de su disposición temporal, responsabilidades y tareas y, a su vez, exigir su cumplimiento.
- Crear y **ofrecer itinerarios educativos para la formación de sus voluntarios**, que tengan en cuenta su proceso de maduración y crecimiento personal. En este sentido, las organizaciones deben establecer espacios formativos permanentes, diversificados según las necesidades, contenidos, ámbitos de actuación, etc., adaptados a la complejidad de la realidad, a los nuevos métodos de intervención, a la dinámica de las organizaciones y a los nuevos retos que nos presenta la realidad sociopolítica.
- Priorizar los **métodos de trabajo en equipo**, en el ámbito donde se desarrolla la acción, no sólo como técnica, sino principalmente como estilo democrático y participativo de enfrentarse con mayor calidad y calidez a la realidad que nos demanda respuestas.
- Concienciar a los voluntarios sobre el **valor de la acción** entendida como:
    - Una dimensión de la persona que va más allá de la tarea concreta y que ayuda a mejorar la sociedad.
    - Un conjunto de actividades complementarias entre sí y con otras organizaciones.
    - Una aportación modesta, pero significativa, en un contexto global donde quedan muchas cosas por hacer.
- Garantizar el **cumplimiento de los derechos y responsabilidades derivados de la normativa vigente**.

3. Relaciones con otras organizaciones sociales.

Las organizaciones de voluntariado promoverán, junto con otros actores sociales, la generalización de una **cultura de la coordinación y la complementariedad** en las acciones. Para conseguirlo trabajarán por:

- Desechar protagonismos, particularismos y actitudes competitivas entre las organizaciones de voluntariado.
- Crear y potenciar espacios de coordinación y encuentro que sean instancias mediadoras de reflexión, interlocución y negociación.
- Crear y potenciar redes de organizaciones vinculadas a territorios y problemáticas comunes, fomentando el desarrollo del tejido social y asociativo.

4. Relaciones con los organismos públicos.

Las organizaciones de voluntariado han de mantener una relación con los organismos públicos que sea crítica y cordial, al mismo tiempo, basada en los valores de la claridad, la coordinación y la complementariedad, superando así la falsa dicotomía público-privado. Entre los rasgos que han de perfilar la coordinación por parte de las organizaciones de voluntariado en relación con las actuaciones públicas, entendemos que hemos de trabajar por:

- La **denuncia de la vulneración de los derechos humanos, sociales y económicos** que nos alejan de los mínimos de justicia que legitiman y conceden validez a un Estado de Derecho.
- La **participación progresiva de las organizaciones de voluntariado en la planificación, realización y evaluación de las políticas sociales** y, en particular, de las políticas de voluntariado.
- La **autonomía institucional** en la toma de decisiones respecto de cualquier instancia gubernamental, sin depender de los organismos públicos, con el fin de que puedan establecer con libertad sus objetivos y estrategias.
- La confluencia de una **política de acuerdos a largo plazo, con carácter plurianual**, tal como es y exige la misma acción social.
- La **búsqueda de acuerdos** sobre la simplificación de la burocracia y las obligaciones formales administrativas a las que tienen que someterse las organizaciones de voluntariado para solicitar, percibir y/o administrar las aportaciones económicas oficiales.
- La **exigencia de transparencia** tanto a los organismos públicos en la concesión, como a las organizaciones de voluntariado en su justificación.
- La **diversificación de las fuentes de financiación** de las organizaciones de voluntariado, evitando la dependencia exclusiva de las organizaciones públicas.

5. Relaciones con los organismos privados.

Entendemos por organizaciones privadas todas aquellas empresas, fundaciones, obras sociales u otras organizaciones que puedan destinar fondos a la financiación de organizaciones de voluntariado.

El principio de relación, definido en la introducción de este apartado, engloba los vínculos que se establecen entre las organizaciones privadas y las organizaciones de voluntariado. Ahora bien, entendemos que desde nuestras organizaciones deben establecerse criterios que otorguen cierta calidad ética a este principio relacional. Los **criterios mínimos** que configuran estas complejas relaciones son:

- Poner en contacto a los organismos privados con la realidad social, buscando con ello un marco de relación que nos sitúe en la **sensibilización ante las situaciones** que demandan acciones concretas.

- Actuar de modo que nuestras organizaciones no terminen convirtiéndose en entidades privadas con ánimo de lucro encubierto o en empresas de servicios, perdiendo así todo horizonte de transformación social.
- Mantener el **principio de flexibilidad**, al tiempo que defendemos firmemente nuestros criterios de actuación, de tal manera que éstos no deben modificarse sustancialmente en función de la ayuda que nos venga del exterior. En estas relaciones tratamos que los organismos privados apoyen nuestras acciones, que llevamos a cabo con nuestros criterios y referentes éticos.
- Somos conscientes de que los organismos privados se pueden publicitar a sí mismos con su apoyo y financiación a las organizaciones de voluntariado. Debemos permanecer vigilantes para que éstas no se reduzcan a ser meros agentes publicitarios y escaparates de las empresas.
- **Discriminar y denunciar aquellos organismos privados cuyas acciones repercutan negativamente en la sociedad globalizada**, en tanto que directa o indirectamente fomenten explotación laboral infantil, daño a la salud, tráfico de armas, degradación del medio ambiente o cualquier otro tipo de discriminación por motivo de género, orientación sexual, étnica, religiosa o discapacidad física o mental.
- Negarse a contribuir en el ejercicio de una solidaridad que se realiza en función de estrategias e intereses puramente comerciales, y no de la realidad de los más desfavorecidos.
- Mantener la **transparencia de la gestión de este tipo de financiación** y evitar que los organismos privados se constituyan en única fuente de obtención de recursos.

6. Relación con la sociedad en general.

Las organizaciones de voluntariado formamos parte del entramado social y estamos convocados a la **construcción, mejora y transformación de esta sociedad desde el ejercicio de la solidaridad**. La principal relación que entablamos en el seno de nuestra sociedad se establece en la actividad cotidiana de la acción voluntaria organizada.

Los **criterios generales** que guían estas relaciones son los siguientes:

- **Protagonismo de los desfavorecidos, excluidos o empobrecidos** de nuestra sociedad. Es preciso reconocer que los protagonistas de esta peculiar relación no son las organizaciones de voluntariado, sino aquellos a los que se dirige la acción.
- **Transparencia** en nuestras acciones, referentes ideológicos, campañas, modos de financiación, uso de medios materiales y humanos, política laboral, etc., utilizando para ello los medios y recursos propios de las organizaciones.
- **Comunicación e información constante hacia el resto de la sociedad**, siendo conscientes de que hemos de ejercer una cierta educación cívica, que tiene en cuenta las imágenes parciales de la realidad que nos presentan los grandes grupos mediáticos. Asimismo, debemos aprovechar las posibilidades de participación en espacios comunicativos, tanto en los medios convencionales como en otros alternativos, potenciando el empleo de nuevas tecnologías.
- **Responsabilidad en el momento de ofrecer mensajes a la sociedad**, cuidando no caer ni en catastrofismos que conducen a la conmoción sentimental, ni en visiones idílicas que nos alejan de la realidad, ni buscando el resultado a cualquier precio.
- **Favorecer la estimación y realización de los valores** que humanizan y construyen una sociedad distinta a la actual, sensibilizando a la ciudadanía en los valores de la solidaridad, la paz, la justicia, la tolerancia y la igualdad, que no son en realidad los valores culturalmente vigentes.
- **Independencia ante organismos públicos y privados e instituciones políticas o sindicales**, evitando cualquier tipo de instrumentalización.

6.- CONFLICTOS ÉTICOS EN LA PRÁCTICA PROFESIONAL.

6.1.- LOS DILEMAS ÉTICOS EN EL TRABAJO SOCIAL.

Un **dilema ético** es un conflicto entre valores, principios u obligaciones de peso similar que, aun siendo positivos, no pueden ser aplicados simultáneamente en la misma situación y que hacen dudar al profesional sobre el modo de actuar apropiado. En ese momento, el trabajador social tiene que resolver el dilema mediante un **proceso de toma de decisiones** en el que puede tener en cuenta el código de ética, el razonamiento moral, … Los dilemas éticos son consustanciales al trabajo social porque se trata de una profesión de servicio público con usuarios vulnerables, igual que ocurre en la medicina o en la educación. El problema suele ser elegir entre dos conductas válidas siguiendo las normas éticas de la profesión en el momento de tomar decisiones.

Los dilemas que se plantean con más frecuencia entre los trabajadores sociales son:

1. Conocimiento profesional "versus" derechos del usuario.
2. Obligaciones y expectativas en conflicto.
3. Consentimiento informado.
4. Ambigüedad e incertidumbre.
5. Decir la verdad.
6. Confidencialidad.
7. Distribución de recursos limitados.
8. Prioridad de los intereses del usuario frente a los intereses del profesional.
9. Suspensión del juicio.
10. Naturaleza limitada de la relación profesional.
11. Escoger el modo más eficaz.
12. Relaciones con los colegas.
13. Adhesión a las regulaciones y programas.

Además, los dilemas se suelen agrupar en torno a los casos y hay que resolver más de uno al mismo tiempo. De ahí la importancia de contar con un **método para resolver los dilemas**, especialmente los más complejos.

Reamer recoge tres grandes tipos de problemas que originan dilemas a los trabajadores sociales: **problemas con los usuarios** (individuos, familias, grupos), **problemas con las administraciones e instituciones** y **problemas con otros colegas**. A estos tres frentes permanentemente abiertos habría que sumar los problemas éticos del trabajador social consigo mismo, con sus valores y con los de la profesión.

Los dilemas que se originan en relación con los usuarios están relacionados con la confidencialidad, la autodeterminación, el paternalismo o la veracidad; en cambio, los problemas con las instituciones se refieren a los problemas generados por la no coincidencia de la ética profesional con las leyes y normas que rigen las administraciones públicas o las instituciones en las que los profesionales desarrollan su labor. En el caso de los dilemas ocasionados por otros colegas, los problemas suelen residir en la incompetencia, la mentira, la ocultación de datos, …

6.2.- MODELOS DE RESOLUCIÓN DE LOS DILEMAS ÉTICOS.

Los problemas y los dilemas éticos son comunes a muchas profesiones y el trabajo social no es ajeno a ellos, por lo que conviene avanzar, tanto desde la teoría como desde la aplicación práctica, en la elaboración de **modelos de resolución de dilemas éticos**, dado que el carácter de servicio público y el contacto constante con usuarios vulnerables les convierte en parte de un sistema de bienestar basado en objetivos y valores contradictorios que causan dilemas de difícil solución.

Podemos diferencias dos grandes grupos de clasificación de los modelos de resolución de los dilemas éticos: **modelos genéricos de toma de decisiones y jerarquizantes**.

6.2.1.- MODELOS GENÉRICOS DE TOMA DE DECISIONES.

Consideramos modelos genéricos de toma de decisiones en este ámbito los modelos profesionales que tienen como principal referente los códigos de ética, pero que proponen una jerarquía concreta entre principios éticos.

Destacamos aquí el modelo propuesto por Elaine Congress (1998) —con gran influencia del código de la Asociación Norteamericana de Trabajadores Sociales (NASW)—, el propuesto por la Federación Internacional de Trabajadores Sociales (FITS) y el que propone Levy (1993).

Elaine Congress, profesora de ética del trabajo social en Fordham University (New York) y miembro de la NASW, propone un modelo para la toma de decisiones éticas de forma rápida y eficaz. Para ello parte de dos principios fundamentales —el de **beneficencia (hacer el bien)** y el de **no maleficencia (no hacer el mal)**— y los une a otros dos: el de **autonomía** y el de **justicia**. Congress aúna los principios y las bases filosóficas para proponer un modelo denominado ETHIC, cuyas bases están en los valores del trabajo social, el código de ética y el contexto en que se desarrolla el trabajo social.

El **modelo ETHIC** responde a los siguientes pasos:

- E. Examinar los valores relevantes personales, sociales, de la empresa, del usuario y del profesional.
- T. Pensar cómo aplicar a la situación las normas del Código de Ética de la NASW, así como las leyes relevantes.
- H. Plantear hipótesis sobre posibles consecuencias de distintas decisiones.
- I. Identificar quién se beneficiará y quién resultará dañado, a la luz del compromiso del Trabajo Social con los más vulnerables.
- C. Consultar con el supervisor y con otros colegas sobre la decisión más ética.

La **Federación Internacional de Trabajadores Sociales** (FITS, IFSW en inglés) también propuso un modelo de resolución de dilemas éticos conjuntamente con el Centro para los Derechos Humanos. Asimismo, solicita a los trabajadores sociales que traten los temas éticos en los foros de debate y que consulten con otros colegas o con expertos en ética profesional. El modelo de la FITS, también llamado **colaborativo**, propone cinco pasos para tomar las decisiones:

- 1. Los principios básicos del Código de Ética.
- 2. El contexto de la acción.
- 3. Los motivos para actuar.
- 4. El contenido moral de la acción.
- 5. Las consecuencias.

Con estas pautas, los trabajadores sociales deberán estudiar los valores, tomar conciencia de las razones que los llevan a tomar una decisión u otra, analizar si la intervención conlleva paternalismo, si se respeta la autonomía del usuario y prever las consecuencias que la solución tendrá para el usuario y para las demás personas implicadas.

Charles Levy fue uno de los trabajadores sociales de la **National Association of Social Workers** (NASW) que colaboró en la elaboración de su código de ética. Para Levy el criterio fundamental en las acciones de los trabajadores sociales es el ético, aunque no siempre el código ofrezca soluciones precisas para cada caso concreto. Tomando como base la ética, ofrece un modelo en seis fases:

- 1. Averiguar qué principios éticos son aplicables.
- 2. Justificar el orden de prioridades entre principios.
- 3. Anticipar los riesgos y posibles consecuencias.
- 4. Explorar las consideraciones y valores que podría haberse seguido en esa situación práctica.
- 5. Proyectar las necesidades y precauciones a tomar en relación con las consecuencias.
- 6. Evaluar las decisiones y acciones éticas.

Con este modelo, cada caso empieza a resolverse por la búsqueda de los principios éticos que le son de aplicación al asunto y a las personas implicadas en él. Como es posible que haya varios principios en liza, hay que establecer un orden de prioridades, una jerarquía, y tratar de anticipar las consecuencias de su aplicación. Una vez decididos los principios éticos que se van a aplicar y el orden en que se va a hacer, Levy propone considerar si hay otros valores aplicables al mismo caso antes de llevar a cabo la intervención. Visto que el proceso hasta este punto ha sido correcto, se trata de proyectar las necesidades inherentes a la decisión tomada y de tomar las precauciones necesarias para las consecuencias que la intervención vaya a tener. Por último, se procede a la evaluación de las decisiones y acciones éticas en el ámbito de la ética profesional.

6.2.2.- MODELOS JERARQUIZANTES.

Presentamos aquí algunos modelos de resolución de dilemas éticos basados en principios y consecuencias, tales como los propuestos por la **bioética**. Los denominamos **jerarquizantes** porque establecen una prelación entre los principios frente a los modelos genéricos de toma de decisiones.

El origen de los **modelos bioéticos** está en el ámbito médico y parte de cuatro principios que son fundamentales para la bioética y también para el trabajo social: **autonomía, beneficencia, justicia y no maleficencia** (Beauchamp & Childress). El modelo propone cuatro pasos:

- 1. Confianza en las teorías éticas deontológicas y utilitaristas.
- 2. Uso de un código moral.
- 3. Un sistema de reglas entendidas como principios.
- 4. Afirmación de las reglas morales más allá de los juicios y acciones individuales.

Para legitimar la racionalidad ética de las decisiones tomadas según este modelo se recurre al constructo siguiente:

- Las acciones se justifican mediante reglas justificadas por principios y se apoyan en teorías.
- Las reglas sirven para concretar los principios y son de tres tipos: sustantivas (confidencialidad, veracidad, consentimiento informado,...), de autoridad (quién puede y debe realizar los actos) y procedimentales (pasos a seguir en cada caso).
- Los principios son más abstractos que las reglas.

En este modelo se proponen dos niveles: en el primer nivel estarían el principio de no maleficencia y el de justicia, mientras que en el segundo nivel estarían el principio de beneficencia y el de autonomía.

En España, la presencia de expertos como **Diego Gracia**, Catedrático de Historia de la Medicina en la Universidad Complutense de Madrid —a quien se debe la introducción del término "Bioética mediterránea" en contraposición a una "Bioética norteamericana"—, ha puesto de manifiesto que la tradición anglosajona ha desarrollado una ética basada en los derechos y deberes, mientras que la ética mediterránea fundada en la ética griega, se ha basado en los vicios y virtudes.

Su modelo de resolución de dilemas éticos requiere los siguientes pasos:

- 1. Analizar el sistema de referencia moral.
- 2. Estudiar las normas y principios morales, incluyendo las del código deontológico.
- 3. Analizar las consecuencias positivas y negativas.
- 4. Tomar una decisión concreta.

El proceso se inicia con la formulación de la ley moral kantiana y después se intenta convertir cada caso concreto en una máxima universal para ver si el acto es bueno o no. Después se establece una jerarquía de principios, se analizan las consecuencias positivas y negativas de una posible decisión y se toma la decisión que más consecuencias positivas comporte. Si el peso de lo negativo fuera mayor habría que replantearse de nuevo la jerarquía de principios. Y, en cualquier caso, siempre se vuelve al principio para contrastar la decisión con el sistema de referencia moral y así saber si la decisión está justificada y, por tanto, es justa.

Bermejo propone un modelo dividido en dos partes. El modelo consta de dos partes diferentes pero relacionadas entre sí, una especie de simbiosis entre dos modelos, cuya primera parte es más genérica.

7.- DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO SOCIAL.

Atendiendo a la **Definición Internacional de Trabajo social aprobada por la Federación Internacional del Trabajo Social (FITS) y la Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social (AIETS)** se alude a que:

"El trabajo social es una profesión de intervención y una disciplina académica que promueve el desarrollo y el cambio social, la cohesión social, el empoderamiento y la promoción de la persona. Los principios de justicia social, los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y del respeto a la diversidad son centrales en el trabajo social.

Sustentada en las teorías del trabajo social, las ciencias sociales, las humanidades y los conocimientos indígenas, el trabajo social relaciona a las personas con las estructuras sociales para responder a los desafíos de la vida y la mejora del bienestar social. (FITS/AIETS, Melbourne, 2014).

Esta definición realiza una llamada de atención explícita a los Derechos Humanos evidenciados como valor fundamental del trabajo social, lo que no había ocurrido antes en la historia de la profesión ni en otros documentos básicos anteriores. Esta "alianza" entre trabajo social y Derechos Humanos si, por un lado, crea un nuevo estatuto para esta área de intervención y conocimiento en el ámbito de las Ciencias Sociales, por otro, permanece "cautiva" de las contradicciones inherentes a la substancia de los Derechos Humanos. O, mejor dicho, la historia de los Derechos Humanos es fruto de posiciones filosóficas, socioeconómicas y políticas muy dispares, con lo que ellas mismas se han ido "cargando" con un conjunto de contradicciones.

En la actualidad se observa que esas **contradicciones** están presentes entre las **tres generaciones de derechos** o sea la de los **derechos civiles y políticos (1ª generación)** que apelan al Estado y a su papel de guardián de estos derechos por su legitimación, pero en un papel de distanciamiento en relación al ciudadano, los llamados derechos negativos; después **los derechos económicos, sociales y culturales (2ª generación)** en los que es al Estado al que le compete proporcionar los recursos para su realización como se espera del Estado de bienestar social, siendo de este modo designados también los derechos positivos; y por

último, los **derechos colectivos (3ª generación)** de expresión más residual en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre (ONU,1948).

Esto es, las dos primeras generaciones se presentan con un cariz más individualista ante la tercera generación de derechos, los derechos colectivos, en perspectiva colectiva y de solidaridad con mayor abertura al mundo global. La dimensión predominantemente individualista de las 1ª y 2ª generaciones de derechos es reconocida por los autores mencionados en la medida en la que entienden los Derechos Humanos como soporte del Estado liberal. A pesar de ello, esta dimensión más individualista no puede invalidar la pertinencia de estos derechos en la cotidianeidad de individuos, grupos, familias o comunidades, protegiendo y cualificando las relaciones que establecen entre sí, así como con el Estado.

Los Derechos Humanos adquieren de este modo un lugar desatacado como **uno de los principios fundamentales de la actividad de las trabajadoras sociales**, inherentes en sus funciones comprometidas con procesos de concreción de la justicia social, patente en la Definición Internacional de Trabajo Social.

Bibliografía

. Declaración de Principios del Trabajo Social de Dublín, 2.018.

. Código Deontológico de Trabajo Social. Consejo General de Trabajo Social. Texto aprobado por la Asamblea General de Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales, 9 de junio de 2.012.
https://www.cgtrabajosocial.es/codigo_deontologico

. GARCÍA ALVÁREZ, Begoña; "Los profesionales del Trabajo Social y la ética profesional ante los nuevos retos y necesidades sociales". Humanismo y Trabajo Social. Vol. 6, año 2.007.

. CORDERO RAMOS, Nuria; PALACIOS ESTEBÁN, José Emilio y FERNÁNDEZ MARTÍN, Isabel; "Trabajo Social y Derechos Humanos: razones para una convergencia".

. MONEO-ESTANY, Berta y ANAUT-BRAVO, Sagrario; "Derechos Humanos y Trabajo Social, ¿una relación reconocible en el ejercicio libre de la profesión?". Trabajo Social Global, nº 8, mayo 2.018.
https://revistaseug.ugr.es/index.php/tsg/article/view/6617/pdf

. BALLESTERO IZQUIERDO, Alberto; "Dilemas éticos en Trabajo Social: el modelo de la Ley Social". Portularia, vol. IX, nº 2.

. BALLESTERO IZQUIERDO, Alberto, URIZ PEMÁN, María Jesús y VISCARRET GARRO, Juan Jesús; "Dilemas éticos de las trabajadoras y trabajadores sociales en España". Papers, 2.012. nº 97.
https://ddd.uab.cat/pub/papers/papers_a2012m10-12v97n4/papers_a2012m10-2v97n4p875.pdf

. PELEGRI VIAÑA, Xavier; "Ética de las organizaciones de Servicios Sociales" (partes 1 y 2). Cuadernos de Trabajo Social. Vol. 26-1, 2.013 y Vol. 26-2, 2.013.

. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887

. LÓPEZ PEREZ, Alejandro; "La colegiación es obligatoria para ejercer en Trabajo Social". Trabajo Social Hoy, 1 Cuatrimestre 2.018, nº 83.

. Código Ético de las Organizaciones de Voluntariado. Plataforma del Voluntariado de España. 2.000.
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/imce/descargas/codigo-etico-voluntariado.pdf

. André, Graca María; "Ética y derechos humanos en trabajo social". Servicios Sociales y Política Social. Agosto, 2.018. XXXV (117).